Datenschutzerklärung

(Version 13.9, Datum: 10.11.2026)

Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die N26 Bank SE (nachfolgend: „**N26**“, „**wir**“, „**unser**“) dich über die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Verwendung unserer Website unter https://n26.com (nachfolgend: „**Website**“), unserer Web-Applikation (nachfolgend: „**Web-App**“) und unserer Mobile-App (nachfolgend: „**App**“; gemeinschaftlich bezeichnet als: „**Dienste**“) und unsere Social-Media-Seiten (zusammen: "**Dienste**"). Wir werden ausdrücklich darauf hinweisen, wenn sich eine Information dieser Datenschutzerklärung ausschließlich auf einen unserer Dienste bezieht. Informationen über die Verwendung von Cookies oder ähnlichen Technologien auf unserer Website, Web-App oder App findest du in den jeweiligen Cookie-Richtlinien für die Website und die App im Abschnitt Rechtliche Dokumente deiner App oder auf unserer Website.

Personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang sind alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, wie z. B. Name, Telefonnummer oder Anschrift. Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten entweder im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, wenn du N26-Kunde bist oder wenn du unsere Website zu Informationszwecken besuchst, wenn du auf unseren Social-Media-Seiten surfst oder mit uns in Kontakt trittst. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Medien, Presse, Internet), wenn wir eine gesetzliche Grundlage haben, die uns dies erlaubt.

Bei Nutzung von weiteren N26 Produkten oder Produkten unserer Geschäftspartner können weitere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. Nähere Informationen zur Verarbeitung weiterer Daten findest du unter der jeweiligen Produktkategorie unten.

I. Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter und getrennte Verantwortliche

Die verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner personenbezogenen Daten ist:

N26 Bank SE
Voltairestraße 8
10179 Berlin

N26 hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der unter privacy@n26.com zu erreichen ist.

Nähere Informationen zu N26 findest du im Impressum.

Unsere Datenverarbeitungsaktivitäten können zum Teil von einem Dritten im Auftrag von N26 durchgeführt werden. Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von N26 erfolgt, schließen wir gemäß Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (nachfolgend: „**DSGVO**“) einen gesonderten Vertrag mit dem Auftragsverarbeiter.

Unsere Liste der Auftragsverarbeiter umfasst reine Datenverarbeiter, also Anbieter technischer Dienstleistungen, die unter die folgenden Kategorien fallen:

- IT-Infrastruktur- und Verbindungsanbieter
- IT-Sicherheitsanbieter
- Software- und Softwarewartungsanbieter, u.a. für die Bereitstellung unserer App
- Backoffice-Management-Dienstanbieter
- Cloud-Infrastruktur-Dienstanbieter
- Anbieter von Finanzdienstleistungen, Zahlungs- sowie Transaktionsverarbeitungsdiensten
- Customer-Relationship-Management-Anbieter
- KYC-Anbieter
- Kundenserviceanbieter
- Anbieter von Betrugspräventions- und Identifizierungsdiensten
- Zahlungskarten-Dienstanbieter
- Kontowechsel-Dienstanbieter
- Werbe-Dienstanbieter
- Adressüberprüfungsanbieter
- Anbieter von Informations-/Dokumentationsautomatisierungs-, -Management und -Vernichtungsdiensten
- Anbieter von Käuferreichweite-/Folgenabschätzungen
- Beratungsunternehmen
- Anbieter von Analysesoftware/-plattformen

Du wirst auch auf bestimmte Auftragsverarbeiter stoßen, auf die du bei Verwendung unserer Dienste ausdrücklich hingewiesen wirst. Uns ist bewusst, dass diese bestimmten Auftragsverarbeiter für dich von Interesse sein können, falls du ihnen gegenüber deine Rechte im Rahmen der DSGVO ausüben möchtest. Diese bestimmten Auftragsverarbeiter werden außerdem für jedes einzelne Produkt bzw. jeden einzelnen Dienst in dieser Datenschutzerklärung erwähnt.

N26 kann deine personenbezogenen Daten an andere Institutionen übermitteln, beispielsweise an andere Finanzinstitute, Kontroll- und Aufsichtsbehörden sowie öffentliche und staatliche Stellen, darunter die EZB (Europäische Zentralbank), die EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), die deutsche Bundesbank, die BaFin (deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) sowie andere Institutionen, die für folgende Zwecke als getrennte Verantwortliche hinsichtlich deiner personenbezogenen Daten agieren:

- Durchsetzung von Forderungen und Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 an der Ausübung ihres Rechts auf Verteidigung vor Gerichten/zuständigen Behörden;
- Erfüllung gesetzlicher Pflichten im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen, steuerlichen Anforderungen sowie Meldepflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung;
- Betrugsprävention auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26, mit potenziellen Kunden, die mit Betrug in Verbindung stehen, keine Verträge zu schließen bzw. ihnen keine Dienste bereitzustellen;
- Prävention krimineller Handlungen auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26, mit potenziellen Kunden, die mit Straftaten in Verbindung stehen, keine Verträge zu schließen bzw. ihnen keine Dienste bereitzustellen;

N26 kann deine Daten an externe Anwälte und Berater übermitteln, die für die oben beschriebenen Zwecke getrennte Verantwortliche sind und an ihre berufliche Schweigepflicht gebunden sind.

Ferner übermittelt N26 deine personenbezogenen Daten an Dritte, also an andere Verantwortliche hinsichtlich deiner personenbezogenen Daten, sofern dies im Rahmen der Bereitstellung unserer Dienste an dich von dir ausgelöst wird. In den folgenden Abschnitten unserer Datenschutzerklärung werden bestimmte getrennte Verantwortliche für die verschiedenen Verarbeitungsaktivitäten ausführlicher beschrieben.

Darüber hinaus können wir zusammen mit dem jeweiligen Social Media Netzwerk (wie in Abschnitt VII unten definiert) gemeinsam für bestimmte Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich sein. Dies wird im Folgenden ausdrücklich angegeben, zusammen mit Informationen über die jeweiligen Verantwortlichkeiten.

II. Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO sowie etwaiger nationaler Gesetze, darunter das deutsche Bundesdatenschutzgesetz (nachfolgend: „**Datenschutzbestimmungen**“).
Gemäß dieser Datenschutzbestimmungen verarbeitet N26 deine personenbezogenen Daten nur dann, wenn mindestens eine der folgenden Rechtsgrundlagen, wie unten in Abschnitt III. näher erläutert, auf unsere bestimmten Datenverarbeitungsaktivitäten zutrifft:

- **Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen (Art. 6 (1) b) DSGVO).**
  Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von Finanzdienstleistungen und Banktransaktionen im Rahmen der Erfüllung unserer Verträge oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

- **Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben (Art. 6 (1) a) DSGVO).**
  Soweit wir deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erhalten haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis deiner Einwilligung gegeben. Deine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, wie in Abschnitt XIV. unten beschrieben.

- **Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen (Art. 6 (1) f) DSGVO).**

  Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, um unsere berechtigten Interessen oder die eines Dritten zu wahren, sofern diese berechtigten Interessen deine Rechte überwiegen und die Verarbeitungstätigkeiten erforderlich sind, um diese berechtigten Interessen zu erfüllen. In diesen Fällen haben wir eine Bewertung der berechtigten Interessen durchgeführt, in deren Rahmen diese berechtigten Interessen, die Folgen und Garantien beurteilt wurden. Diese Fälle sind folgende:

  - Optimierung unserer Prozesse und Service-Levels im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Bankdienstleistungen auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 an der Optimierung ihrer internen Prozesse und Dienste für Kunden sowie der Optimierung der Kundenerfahrung.

- Direktmarketing für N26 Produkte und Partnerschaftsangebote auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 daran, Kunden Informationen zu Änderungen an bestehenden Produkten, der Einführung neuer Produkte sowie zu Produkten, die zusammen mit Partnern angeboten werden, und zu Aktionsangeboten zu senden, einschließlich Markt- und Meinungsanalysen. Zu diesem Zweck nutzen wir Kundensegmentierung. In Einzelfällen kann die Verarbeitung zur Kundensegmentierung ein Profiling darstellen.
- Das Senden von relevanten Informationen an Kunden, die im Zusammenhang mit ihrer Nutzung von N26 Produkten und Dienstleistungen stehen, soweit es erforderlich ist, diese Informationen bereitzustellen. Zu diesem Zweck nutzen wir Kundensegmentierung. In Einzelfällen kann die Verarbeitung zur Kundensegmentierung ein Profiling darstellen.
- Verbesserung des Nutzererlebnisses für unsere Fanpage-Besucher auf unseren Social-Media-Seiten (wie unten in Abschnitt VII. definiert) in einer zielgruppenorientierten Weise und Angebot von Gewinnspielen und Verlosungen zu Marketingzwecken auf unseren Social-Media-Seiten.
- Das Ermöglichen der Personalisierung des N26 Kontos durch Kunden bei der Nutzung der App, basierend auf dem berechtigten Interesse von N26, ein verbessertes und maßgeschneidertes Kundenerlebnis zu bieten.
- Durchsetzung von Forderungen und Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 an der Ausübung ihres Rechts auf Verteidigung vor Gerichten/zuständigen Behörden.
- Gewährleistung der IT-Sicherheit auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 daran, die Sicherheit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten, die für die Bereitstellung ihrer Dienste und Produkte genutzt wird.
- Betrugsprävention auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26, mit potenziellen Kunden, die mit Betrug in Verbindung stehen, keine Verträge zu schließen bzw. ihnen keine Dienste bereitzustellen, und um Kunden vor betrugsbezogenen Straftaten und Cyberkriminalität zu schützen.
- Prävention krimineller Handlungen auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26, mit potenziellen Kunden, die mit Straftaten in Verbindung stehen, keine Verträge zu schließen bzw. ihnen keine Dienste bereitzustellen.
- Risikomanagement innerhalb der N26 Gruppe auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 am Management des Finanzrisikos, das sie in Bezug auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen eingehen kann.
- Durchführung und Erstellung anonymisierter Studien und Berichte auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 daran, Studien und Analysen zur Nutzung der von N26 bereitgestellten Produkte und Funktionen seitens der Kunden durchzuführen.
- Produktanalyse, welche die Analyse von Nutzerverhalten in Bezug auf bestimmte Produkte und Aktionsangebote enthalten kann, auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26, Produkte und Dienste zu entwickeln, testen und optimieren. Soweit möglich, werden die Daten in einem ersten Schritt anonymisiert, d.h. anschließend werden keine personenbezogenen Daten mehr verarbeitet. In Einzelfällen kann die Verarbeitung ein Profiling darstellen.

- **Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der die Verantwortliche unterliegt (Art. 6 (1) c) DSGVO).**

N26 unterliegt diversen rechtlichen Verpflichtungen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben, die N26 zur Verarbeitung personenbezogener Daten verpflichten, unter anderem zur Verifizierung deiner Identität und deines Alters, zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug, zur Teilnahme an Gerichtsverfahren oder im Rahmen gerichtlicher oder polizeilicher Aktivitäten, zur Prüfung deiner Kreditwürdigkeit, für Kontroll- und Meldepflichten aufgrund von Vorschriften der Aufsichtsbehörden oder von Steuergesetzen sowie zur Risikobewertung von N26. Diese Pflichten ergeben sich aus den geltenden Bankgesetzen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften, darunter aus den Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung, den Gesetzen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, Bankgesetzen, Steuergesetzen sowie anderen verbindlichen Maßnahmen für Finanzangelegenheiten.

III. Datenverarbeitung im Rahmen der N26 Produkte

1. Datenerhebung und Verarbeitung bei Eröffnung und Nutzung des N26 Girokontos

Zum Zwecke der Eröffnung eines Girokontos bei N26 (nachfolgend: „**Sign-up**“) und der Nutzung der Dienste von N26 werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit deiner Identifizierung, Kontaktdaten, wirtschaftliche und finanzielle Daten von N26 verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 (1) b) DSGVO. Zu diesen Daten gehören unter anderem folgende personenbezogene Daten:

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- E-Mail-Adresse
- Meldeadresse
- Mobiltelefonnummer
- Steueridentifikationsnummer und steuerlicher Wohnsitz
- Beruf
- Geschlecht
- Ausweisdokument, einschließlich Art des Ausweisdokuments, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Dokumentnummer und ausstellende Behörde
- Daten zu deiner wirtschaftlichen Situation sowie zu deiner bisherigen Nutzung von N26 Produkten und Diensten, nämlich deine IBAN-Kunden-ID, Kartendetails, Übersetzungsdetails (Kartenzahlungs- und Überweisungsbeträge und -empfänger) basierend auf Produkten und Diensten, die vertraglich mit N26 vereinbart wurden.

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, ein Girokonto zu eröffnen, wenn du die oben genannten personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellst.

Zum Zwecke der Verarbeitung von Transaktionen erhält N26 personenbezogene Daten und übermittelt diese im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften an Zahlende, EmpfängerInnen und andere Finanzinstitute. Die personenbezogenen Daten, die andere Rechtsträger in diesem Zusammenhang erhalten, betreffen deinen Vor- und Nachnamen, einschließlich Transaktionsdetails wie die Zahlungsreferenz und die registrierte IBAN.

Während der Eröffnung deines N26 Girokontos, und in manchen Fällen bei der Verknüpfung eines neuen Geräts mit deinem Konto, benötigen wir Zugriff auf deinen Standort in den Einstellungen deines Smartphones. Nähere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung für das Betriebssystem deines Smartphones. Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Bestätigung, dass du dich im Land deines Wohnsitzes aufhältst, damit wir unseren rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Betrugsprävention nachkommen können (Art. 6 (1) f) DSGVO). Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

Zudem bitten wir dich unter Umständen, weitere Dokumente zur Überprüfung vorzulegen. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) DSGVO, da die Verarbeitung erforderlich ist, damit wir die rechtlichen Verpflichtungen erfüllen können, die aus Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herrühren.
Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, hängt vom Dokument ab, das wir von dir anfordern und erhalten.
Solche Dokumente können sein: der Nachweis deines Wohnsitzes (z. B. eine Gas-, Wasser- oder Stromabrechnung, die nicht älter als drei Monate ist oder eine Meldebescheinigung), ein Gehaltsnachweis (z. B. ein Arbeitsvertrag, eine Gehaltsabrechnung oder eine Vermögens- und Einkommenserklärung; solltest du uns eines der beiden letzten Dokumente schicken, bitten wir dich, jegliche Daten, die mit deiner Religionszugehörigkeit und deinem Familienstand zusammenhängen, zu schwärzen, falls diese Daten dort enthalten sind), deine Visa-Dokumente oder einen Studiennachweis, der den Grund angibt, weshalb du in dem Land wohnst, das du als Wohnsitzland angegeben hast, oder eine Vermögensauskunft (Verträge, Kontoauszüge, Informationen zur Veräußerung von Vermögenswerten, Kapitalgewinne oder Erbe).
Sobald du uns eines der genannten Dokumente zusendest, wird dieses manuell von N26 geprüft. Dies geschieht, um zu verifizieren und zu bestätigen, dass uns alle Daten über dich vorliegen, die wir benötigen, damit wir dein Girokonto bei uns eröffnen oder dir die weitere Nutzung unserer Dienste ermöglichen können.
Sollten die Informationen, die du uns auf unsere Anfrage hin gesendet hast, unzureichend sein, werden wir uns bei dir melden und dich um weitere Dokumente bitten. Die oben genannten Anforderungen gelten für diesen Vorgang gleichermaßen.

Um dir bei der Personalisierung deines Kontos zu helfen, hast du die Möglichkeit, freiwillig ein Profilbild hochzuladen. Wir speichern und zeigen das von dir hochgeladene Bild basierend auf unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO an, dir ein verbessertes, individuelles Kundenerlebnis innerhalb der App zu bieten. Du kannst dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen, indem du das Profilbild einfach in den App-Einstellungen löschst.
Zusätzlich prüfen wir das hochgeladene Bild auf schädliche oder rechtswidrige Inhalte. Diese Prüfung basiert auf unserem berechtigten Interesse an der Gewährleistung der IT-Sicherheit, nämlich der Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung für alle unsere Kunden und dem Schutz unserer Plattform vor Missbrauch, gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du oben in Abschnitt II.

2. Datenerhebung und -verarbeitung bei der Eröffnung und Nutzung eines N26 Gemeinschaftskontos

Zum Zwecke der Eröffnung und Nutzung eines N26 Gemeinschaftskonto, müssen wir die im vorherigen Abschnitt (Abschnitt III.1) bezeichneten personenbezogenen Daten verarbeiten. Außerdem:

- **Wenn du das Gemeinschaftskonto eröffnest:**

Um dein Geld gemeinsam mit einem anderen N26 Kunden zu verwalten, kannst du entweder ein Gemeinschaftskonto einrichten und einen anderen N26 Kunden einladen, sich dir anzuschließen, oder du kannst eine Einladung eines anderen N26 Kunden annehmen, sich einem von diesem eingerichteten Gemeinschaftskonto anzuschließen.
Damit andere N26 Kunden dich finden können (damit sie dich einladen können) oder damit sie erfahren können, dass du N26 beigetreten bist und bereit bist, einem Gemeinschaftskonto beizutreten, musst du dich "sichtbar" machen und den Zugriff auf deine Kontaktliste erlauben. Du kannst aber auch dann andere Mitglieder einladen, wenn du nicht sichtbar bist. Weitere Informationen hierzu findest du in Abschnitt III. 3 und 4. Solltest du derjenige sein, der ein Gemeinschaftskonto einrichtet, beachte bitte, dass als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zur Betrugsprävention deine Kontaktdaten an den Eingeladenen weitergegeben werden, wenn du einen anderen Kunden zu einem Gemeinschaftskonto einlädst.

- **Wenn du das Konto gemeinsam mit einem anderen N26 Kunden hast:**

Beide Kontoinhaber sind gleichberechtigte Inhaber des Kontos und beide sind berechtigt, individuell auf alle personenbezogenen Daten und Transaktionen im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftskonto zuzugreifen, einschließlich der Transaktionen des anderen Inhabers in Bezug auf das Gemeinschaftskonto. Der andere Kontoinhaber hat keinen Zugriff auf deine Daten, die sich auf dein anderes N26 Konto bzw. andere N26 Konten von dir beziehen.

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten sind für die Durchführung des Vertrages zwischen N26 und dir erforderlich (Art. 6 (1) b) DSGVO). Sie entsprechen ferner dem berechtigten Interesse von N26, den uns gesetzlich auferlegten Pflichten in Zusammenhang mit Geldwäsche- und Betrugsprävention nachzukommen (Art. 6 (1) f) DSGVO). Nähere Informationen über unser berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II.

Informationen zur Übermittlung personenbezogener Daten an die SCHUFA findest du unten im Abschnitt V.

3. Datenverarbeitung bei Eröffnung und Nutzung eines N26 Geschäftskontos

N26 verarbeitet personenbezogene Daten über dich zum Zwecke der Eröffnung und Nutzung eines N26 Geschäftskontos, das du als alleiniger Geschäftsführer eines Unternehmens beantragst, eröffnest und nutzt.

Wenn du dich im Namen eines Unternehmens für ein N26 Geschäftskonto registrierst, erheben wir die Informationen direkt von dir sowie aus den relevanten Transparenz- und Handelsregistern, um festzustellen, ob das Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt. Diese Informationen umfassen:

- Angaben zum Unternehmen, die als personenbezogene Daten angesehen werden können:
    - Firmenname
    - Handelsregisternummer
    - Unternehmensadresse
    - Geschäftsbereich.
- Personenbezogene Daten der gesetzlichen Vertreter, Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten:
    - Name
    - Geburtsdatum
    - Adresse
    - Registrierungsdaten aus deinem persönlichen Konto.

Darüber hinaus können wir dich auffordern, zusätzliche Dokumente zur Verifizierung des Unternehmens einzureichen. Diese Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, können Folgendes umfassen:

- Gesellschaftsvertrag
- Nachweis der Unternehmensgründung
- Steuer-ID-Bescheinigung.

Wir können außerdem Informationen über das Unternehmen verarbeiten, die in der Presse oder in sozialen Medien veröffentlicht werden und personenbezogene Daten über dich enthalten können.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, da die Verarbeitung erforderlich ist, um gesetzlichen Verpflichtungen aus den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nachzukommen. Zudem erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, sofern sie notwendig ist, um auf deinen Antrag hin Maßnahmen vor Vertragsschluss zu ergreifen oder den Vertrag zu erfüllen.

N26 verarbeitet alle relevanten Transaktionen des Geschäftskontos, wenn du dieses als Geschäftsführer des Unternehmens nutzt. In diesem Zusammenhang erhält und übermittelt N26 Informationen gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen und teilt relevante Informationen mit Zahlenden, Empfängern und anderen Finanzinstituten, die personenbezogene Daten über dich enthalten können. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, da sie für die Vertragserfüllung erforderlich ist.

4. Datenverarbeitung im Rahmen von MoneyBeam

Der Dienst MoneyBeam steht dir im Rahmen der Nutzung deines Girokontos zur Verfügung. Über MoneyBeam kannst du von deinem mobilen Endgerät aus Geld an deine Kontakte senden, welche N26 Kunden sind, ohne deren Bankverbindung zu kennen. Um MoneyBeam bereitstellen zu können, müssen wir Daten von SenderIn und EmpfängerIn sowie bestimmte Transaktionsdaten auf der Grundlage von Art. 6 (1) b) DSGVO verarbeiten. Die Transaktionsdaten entsprechen denen einer normalen Überweisung, mit dem Unterschied, dass keine IBAN, sondern nur eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer notwendig ist und keine Daten an Dritte weitergegeben werden. Um MoneyBeam nutzen zu können, müssen sich die Kunden als N26 kunden „sichtbar" machen und wo eine Telefonnummer oder eine Email-Adresse genutzt wird, den Zugriff auf ihre Kontaktliste des Mobilgeräts erlauben. Um dies zu ermöglichen, greift N26 auf die Kontakte zu, die du auf deinem Endgerät gespeichert hast. N26 darf nur auf deine gespeicherten Kontakte zugreifen, wenn du zuvor darin eingewilligt hast. Mehr dazu erfährst du unten in Abschnitt III.3.

5. Sichtbarkeit als N26 Kunde bei Nutzung bestimmter Funktionen von N26

Im Rahmen der Nutzung bestimmter N26 Funktionen wie MoneyBeam, MoneyBeam Anfragen, Shared Spaces, Split the Bill, MoneyQR Code oder Wero bitten wir dich im Einklang mit Art. 6 (1) a) DSGVO, uns die Einwilligung zu erteilen, dass du für andere N26 NutzerInnen als N26 Kunde sichtbar bist. Indem du N26 die Erlaubnis erteilst, deinen Status als N26 Kunde zu teilen, können wir diese Information (dies umfasst auch deinen Namen, deine Telefonnummer oder die mit deinem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse sowie dein Profilbild, falls du eines hochgeladen hast) anderen N26 Kunden, sofern du in ihrer Kontaktliste auf ihrem Endgerät enthalten bist und im Rahmen der Nutzung der N26 Features, anzeigen. Du bist in dem Fall für deine Kontakte sichtbar, sofern sie ebenfalls Kunden von N26 sind. Diese Einwilligung kannst du jederzeit in der App widerrufen. Öffne dazu Mein Konto > Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Persönliche Daten, und verwalte deine Sichtbarkeit, wie hier näher beschrieben.

6. Datenverarbeitung im Rahmen der Nutzung von N26 Features mit deiner Kontaktliste

Um die Nutzung der N26 Features zusammen mit deiner Kontaktliste zu ermöglichen zu können, rufen wir die Kontaktliste deines Smartphones ab und laden die Kontakte in dein N26 Konto hoch. Dazu gehört auch die regelmäßige Synchronisierung mit deinem Smartphone, um sicherzustellen, dass deine Kontaktdaten auf dem neuesten Stand sind. Voraussetzung dafür ist deine Einwilligung nach Art. 6 (1) a) DSGVO. Diese kannst du jederzeit in den Einstellungen deines Smartphones widerrufen. Du kannst alle deine Kontakte in dein N26 Konto sehen, einschließlich derer, die auch N26 Kunden sind und sich für uns "sichtbar" gemacht haben. Wir speichern deine Kontakte, um sie dir in deinem N26 Konto anzuzeigen und kombinieren sie mit anderen Kontaktinformationen, die du bei der Nutzung unserer Dienste angibst. Damit wird dir die Suche nach Kontaktdaten im Zusammenhang mit einer Transaktion oder anderen Funktionen erleichtert. Um dir eine verbesserte Servicefunktionalität und ein besseres Kundenerlebnis bieten zu können, erfolgt die Datenverarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

7. Datenverarbeitung im Rahmen von Shared Spaces

Um Shared Spaces bereitstellen zu können, müssen wir gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO Daten zur Identifizierung der Mitglieder eines Shared Spaces und bestimmte Transaktionsdaten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Funktion verarbeiten. Grundlage hierfür ist der Abschluss des Vertrags zwischen N26 und dir. Es werden keine Daten an Dritte übermittelt. Um Shared Spaces nutzen zu können, müssen sich die Mitglieder „sichtbar“ gemacht und den Zugriff auf ihre Kontaktliste erlaubt haben. Weitere Informationen dazu findest du in Abschnitt III.3.

8. Datenübermittlung im Rahmen des Versicherungsschutzes bei manchen N26-Mitgliedschaften

Um deinen Versicherungsschutz im Zusammenhang mit deiner N26-Mitgliedschaft gemäß den von dir mit N26 unterzeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ermöglichen. arbeiten wir mit der AWP P&C S.A. (Niederlassung für die Niederlande) zusammen, die unter den Marken Allianz Global Assistance Europe und Allianz Assistance firmiert und Teil der Allianz Gruppe sind (folgend “Allianz Assistance”). Allianz Assistance agiert als Verantwortlicher hinsichtlich der Datenverarbeitung. Mehr Informationen dazu findest du in der Allianz Assistance Privacy Notice in der Rubrik “Rechtliche Dokumente”.

N26 übermittelt deine Daten an Allianz Assistance:

- um den Versicherungsschutz sicherzustellen, sobald du dich für die entsprechende N26-Mitgliedschaft entschieden hast. Wir übermitteln deinen Vor- und Nachnamen, dein Geburtsdatum, deine E-Mail-Adresse, N26 Referenznummer und Meldeadresse an Allianz Assistance zur Erfüllung des jeweiligen Vertrags gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.
- um die Bearbeitung eines von dir bei Allianz Assistance gemeldeten Schadens zu ermöglichen. In diesem Rahmen werden gemäß den Versicherungsbedingungen eventuell weitere Daten von N26 an Allianz Assistance übermittelt. Dazu gehören uA abhängig von der Art des gemeldeten Schadens Informationen wie Transaktionsdaten. Diese werden auf der Grundlage des mit dir geschlossenen Vertrages gem. Artikel 6 1 (b) sowie um unseren und den rechtlichen Verpflichtungen von Allianz Assistance gemäß Artikel 6 (1) c) DSGVO nachzukommen.

9. Datenverarbeitung im Rahmen von N26-Fremdwährungsüberweisungen

Um N26-Fremdwährungsüberweisungen zu ermöglichen, arbeiten wir mit Wise Payments Limited, Tea Building, 6. Stock, 56 Shoreditch High Street, London, EI 6JJ, Vereinigtes Königreich („**Wise**“) zusammen. Wise ermöglicht es dir, Transaktionen in Fremdwährungen mit deinem N26-Konto auszuführen. Auf deine Anfrage hin wird der Überweisungsbetrag in die Zielwährung umgerechnet und an das Bankkonto des Empfängers im Zielland gesendet. Zu diesem Zweck verarbeiten und teilen wir mit Wise deinen Namen, deine Adresse, deine Kunden-ID, dein Geburtsdatum, deine IBAN sowie den Zeitstempel der Überweisung, den Zahlungsreferenztext, den Quellwährungscode, den Überweisungsbetrag in der Quellwährung, den Zielwährungscode, den Wechselkurswert, den Überweisungsbetrag in der Zielwährung, den Namen des Empfängers und die Bankkontonummer. Wise verarbeitet diese Daten weisungsgebunden als unser Auftragsverarbeiter, um die Überweisung zu ermöglichen. Deine personenbezogenen Daten zu Zwecken der Durchführung unserer Vereinbarung mit dir verarbeitet, gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir deine Daten wie oben beschrieben, um unseren rechtlichen Verpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen und regulatorischen Anforderungen nachzukommen, im Sinne des Art. 6 (1) c) DSGVO, wie in Abschnitt II. oben angegeben. Außerdem verarbeiten wir die Daten, um Betrug und kriminelle Handlungen zu erkennen und zu verhindern und Risiken zu mitigieren, basierend auf unseren berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zu unserem berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

Wise verarbeitet die oben genannten Daten auch als separater Verantwortlicher im Sinne der DSGVO für eigene Zwecke, insbesondere zur Erfüllung rechtlicher und regulatorischer Verpflichtungen, wie beispielsweise Überprüfungen zur Geldwäscheprävention und zur Einhaltung von Bankensanktionen. Zu diesem Zweck und auf rechtmäßige Anfrage von Wise können wir auch zusätzliche Informationen über dich an Wise weitergeben, einschließlich des angegebenen Zwecks der Überweisung, der Herkunft der Mittel, des Geburtsortes, der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse, des Berufs, des Adressnachweises und der Daten im Zusammenhang mit deinem Identitätsprüfungsprozess, einschließlich einer Kopie deines Identifikationsdokuments, das bei der Eröffnung deines N26-Kontos verwendet wurde. Wise wird deine Daten 5 Jahre nach dem Datum der jeweiligen Überweisung aufbewahren, sofern nicht gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrung erfordern. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung von Wise.

10. Datenverarbeitung im Rahmen von Cash26

Die Cash26-Funktion ermöglicht es dir, Bargeld bei teilnehmenden Filialen ausgewählter Handelspartner (z. B. Supermärkte) auf dein Girokonto einzuzahlen oder abzuheben. Dieser Service wird in Zusammenarbeit mit viafintech GmbH, Budapester Straße 50, 10787 Berlin, Deutschland („**viafintech**“) und Grenke Bank AG, Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, Deutschland („**Grenke Bank**“) bereitgestellt.

Um deine Bargeldein- oder -auszahlung auf deinen Wunsch hin zu erleichtern, verarbeiten und teilen wir die folgenden Daten mit viafintech und der Grenke Bank: deine Benutzer-ID, Transaktions-ID, Transaktionstyp (Einzahlung oder Auszahlung), Datum und Uhrzeit. Diese Datenverarbeitung ist erforderlich, um unseren Vertrag mit dir zu erfüllen, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. In diesem Zusammenhang handelt die Grenke Bank als Zahlungsdienstleister und verarbeitet deine Daten als unabhängige Verantwortliche, um die Transaktion zu oder von deinem Konto bei dem Handelspartner auszuführen. viafintech handelt im Auftrag der Grenke Bank und stellt die operative Infrastruktur bereit, indem sie den Barcode generiert und die Verbindung zu den Handelspartnern im viafintech-Netzwerk erleichtert. Weitere Informationen zu den Datenverarbeitungspraktiken der Grenke Bank findest du in deren Datenschutzhinweisen.

Um dir in deiner N26-App verfügbare Cash26-Standorte in deiner Nähe anzuzeigen, verarbeiten wir die Geolokalisierung deines mobilen Geräts sowie die Geräte-ID. Diese Verarbeitung erfolgt nur mit deiner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Deine Geolokalisierungsdaten werden ausschließlich dazu verwendet, verfügbare Cash26-Standorte anzuzeigen, und nicht mit Cash26-Partnern geteilt. Wir verarbeiten diese Daten nur vorübergehend und nur für die Dauer der Nutzung der Funktion, jedes Mal, wenn du sie verwendest. Du kannst deine Einwilligung jederzeit über die Einstellungen deines mobilen Geräts widerrufen.

11. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit digitalen Zahlungsmethoden

Wenn du mit deiner N26 Karte eine Zahlung über eine digitale Geldbörse (wie Apple Pay, Google Pay; oder Samsung Pay und Garmin Pay über Mastercard Wallet Express) oder einen Online-Zahlungsdienst (wie Mastercard Click to Pay) tätigst, haben wir unseren Auftragsverarbeiter Mastercard Europe S.A., Chaussée de Tervuren 198/A, 1410 Waterloo, Belgien („Mastercard“) eingebunden, der uns im Rahmen der Verarbeitung der Transaktionsdaten zwecks Zahlungsabwicklung als Auftragsverarbeiter unterstützt. So werden bei Mastercard die Transaktionsdaten tokenisiert, bevor Mastercard diese in unserem Auftrag an den Anbieter der gewählten Zahlungsmethode als separaten Verantwortlichen übermittelt. Token werden verwendet, um Transaktionen beim Zahlungsdienstanbieter zu autorisieren und durchzuführen, und diese Token gewährleisten die Vertraulichkeit deiner personenbezogenen Daten. Auf diese Weise werden deine Kartendetails weder mit dem Händler geteilt noch auf deinem Gerät gespeichert.

Die vorstehenden Datenverarbeitungsvorgänge (d.h. Bereitstellung der Transaktionsdaten sowie Tokenisierung und Übermittlung der tokenisierten Transaktionsdaten an den Anbieter der Zahlungsmethode) stützen wir auf den Vertrag zwischen uns und dir als Kunden der N26 gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

12. Datenübermittlung im Rahmen von Open Banking

Um einer Anfrage auf Zugang zu deinem N26 Girokonto für Zahlungsauslösedienste, Kontoinformationsdienste und Kontodeckungsprüfungen (nachfolgend: „**Open Banking Anfrage**“) entsprechen zu können, werden deine personenbezogene Daten an autorisierte Drittanbieter für Zahlungsdienste übermittelt. Zu den übermittelten personenbezogenen Daten zählen deine IBAN, deine Konto-ID und N26 Nutzer-ID. Wir stellen die angeforderten personenbezogenen Daten über einen lizenzierten Dritten bereit, der in diesem Abschnitt beschrieben ist.Dies ist notwendig, um unserer Verpflichtung im geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen nachzukommen, eine Schnittstelle für die Kommunikation mit lizenzierten Anbietern von Zahlungsdienstleistern deiner Wahl (Art. 6 (1) c) DSGVO) bereitzustellen, und um unsere Verpflichtungen aus dem N26 Zahlungsdiensterahmenvertrages nachzukommen (Art. 6 (1) b) DSGVO).

13. Datenübermittlung im Rahmen des Stripe Top Up Features

Das Stripe Top Up Feature (nachfolgend: „**Top Up Feature**“) ist für Kunden eine einfache Methode, um umgehend Geld auf ihr Konto einzuzahlen. Stripe Payments Europe Ltd. (nachfolgend: „**Stripe**“), The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irland, stellt als Verarbeiter die technische Einrichtung und Integration mit den betreffenden Zahlungsverarbeitern bereit. Um das Top Up Feature nutzen zu können, übermittelt N26 Informationen über Zahlungsdetails (Name des Karteninhabers, E-Mail-Adresse, einmalige Kundenkennung, Auftrags-ID, Kontodaten, Zahlungskarteninformationen, Ablaufdatum der Karte, CVC-Code, Datum, Uhrzeit und Betrag der Transaktion, Händlername/ID und Standort) an Stripe. Zudem verarbeitet Stripe deine Daten, um seinen gesetzlichen Verpflichtungen als getrennter Verantwortlicher nachzukommen, wie etwa die Überprügfung betrügerischer Zahlungstransaktionen, Know-Your-Customer-Verpflichtungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Stripe und N26 tauschen lediglich anonymisierte Token aus.

N26 sieht oder speichert zu keinem Zeitpunkt die Informationen der für die Einzahlung verwendeten Karte. Die Nutzung der Top Up Feature ist für berechtigte Kunden im Rahmen deines Vertrags mit N26 komplett freiwillig, und die entsprechende Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 (1) b) DSGVO.

14. Datenverarbeitung im Rahmen von N26 Crypto Service

Um dir den N26 Crypto Service zur Verfügung stellen zu können, damit du die von Bitpanda GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 17, 1020 Wien, Österreich („**Bitpanda**“) bereitgestellten Krypto-Handelsdienste innerhalb deiner N26-App nutzen kannst, verarbeiten wir zur Vorbereitung des dafür mit dir abzuschließenden Vertrages und auf dessen Grundlage die folgenden Daten (Art. 6 (1) b) DSGVO):

Daten, die erhoben werden, wenn du ein N26 Crypto Service Konto erstellst: Dein Name, deine E-Mail-Adresse, deine Mobiltelefonnummer, dein Geburtsdatum, dein Geburtsort, deine Anschrift, dein steuerlicher Wohnsitz und Steuer-ID(s), dein Geschlecht, deine Staatsangehörigkeit, deine Kunden-ID;

Daten, die von dir im Rahmen der Anmeldung zum N26 Crypto Service erhoben werden: Deine Einkommensquellen für Investitionen in Kryptowährungen, dein derzeitiger Beschäftigungsstatus, dein jährliches Nettoeinkommen, dein ungefähres Nettovermögen, deine voraussichtliche Gesamtinvestition pro Jahr, deine Kenntnisse und Erfahrungen mit Investitionen; deine Kenntnisse über die potenziellen Risiken und Verpflichtungen von Aktien und Derivaten.

Wir verarbeiten diese Daten auch im Auftrag von Bitpanda (Art. 28 DSGVO) und übermitteln sie an Bitpanda und an die Bitpanda Asset Management GmbH, damit Bitpanda deinen N26 Crypto Service einrichten kann. Gemäß deiner Anfrage erfolgt diese Verarbeitung zum Zweck des Vertragsabschlusses gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

Wenn du deinen N26 Crypto Service nutzt, verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Anlageaufträgen und Transaktionen, die du auf deinem N26 Crypto-Konto durchführen möchtest (einschließlich Investitionsplänen). Wir übermitteln diesbezügliche Daten an Bitpanda, damit Bitpanda deine Aufträge und Transaktionen als separater Verantwortlicher ausführen kann. Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage deiner Vereinbarung mit Bitpanda, gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

N26 bleibt der Verantwortliche für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, um dir diese Funktion in deiner N26 App bereitzustellen. Wenn du dich für den N26 Crypto Service anmeldest, wird automatisch ein Verrechnungskonto („**Portfolio Cash Space**“) erstellt. Dieses ist darauf ausgelegt, dir eine klare Trennung zwischen deinem Anlagekapital und deinen alltäglichen Ausgaben zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Portfolio Cash Space erfolgt gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO auf Grundlage der Geschäftsbedingungen, die du mit N26 abgeschlossen hast. Die in dieser Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen zur Nutzung deines Hauptkontos gelten auch für diese Verarbeitung personenbezogener Daten durch N26 als Verantwortlicher.

15. Datenverarbeitung im Rahmen von N26 Aktien & ETFs

Damit du N26 Aktien & ETFs (Exchange-Traded Funds), einschließlich ETCs (Exchange-Traded Commodities) und die Trading-Angebote der Upvest Securities GmbH, Schlesische Straße 33/34, 10997 Berlin ("**Upvest**") innerhalb deiner N26 App nutzen kannst, verarbeiten N26 und Upvest deine personenbezogenen Daten.

Upvest ist für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zur Ausführung der von dir über die N26 App erteilten Aufträge und Transaktionen verantwortlich (einschließlich dem Abonnement von verschiedenen Arten von Fonds). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Upvest und die Datenschutzhinweise von

Upvest. In diesem Zusammenhang verarbeitet N26 die folgenden personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter von Upvest im Sinne des Art. 28 DSGVO für die folgenden Zwecke:

- **Prüfung der Teilnahmeberechtigung**: Die Nutzung von N26 Aktien & ETFs ist für registrierte Kunden völlig freiwillig. Die Prüfung der Berechtigung erfolgt gemäß den für dieses Produkt geltenden Geschäftsbedingungen und ist ein notwendiger Schritt vor dem Abschluss des Vertrages. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Informationen wie deinen steuerlichen Wohnsitz und deinen N26-Kontostatus.

- **Einrichtung eines Kontos bei Upvest** gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zu diesem Zweck verarbeiten wir die folgende Informationen:
  ○ Informationen, die bei der Eröffnung deines N26-Kontos von dir erhoben wurden und die für die Einrichtung deines Kontos bei Upvest erforderlich sind: Datum deines Identifizierungsverfahrens, dein vollständiger Name, deine E-Mail-Adresse, deine Mobiltelefonnummer, dein Geburtsdatum, dein Geburtsort, deine Anschrift, dein steuerlicher Wohnsitz, dein Geschlecht, deine Staatsangehörigkeit(en), eine Kopie deines Ausweisdokumentes und die Art des Ausweisdokumentes, die Nummer, das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum des Ausweisdokumentes, Fotos, die im Rahmen des Identifizierungsverfahrens gemacht wurden.
  ○ Bestätigung der folgenden Informationen für Steuererklärungszwecke: steuerlicher Wohnsitz, Steuer-ID und geltende Steuerbefreiungen. Bitte beachte, dass du, wenn dein steuerlicher Wohnsitz und deine Steuer-ID nicht korrekt sind oder dein Identifizierungsverfahren älter als 24 Monate ist, eine Bestätigung erforderlich ist, dass du immer noch in Deutschland steuerlich ansässig bist und deine Steuer-ID noch gültig ist - dazu kann es erforderlich sein, dass zusätzliche Informationen erhoben werden.

- **Ausführung deiner Aufträge und Transaktionen durch Upvest**: Verarbeitung der erforderlichen Informationen im Zusammenhang mit deinen Aufträgen und Transaktionen, d. h. Betrag, Art und Häufigkeit (insbesondere im Fall von Investitionsplänen) der von Ihnen erteilten Aufträge und Transaktionen. Dies schließt auch alle verschiedenen Arten von Fonds ein, auf die du abonniert hast.

- **Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen**: Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung der für Upvest geltenden gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. B. die Beurteilung Ihres Wissensstands in Bezug auf den Handel, die Überwachung von Zahlungsvorgängen im Hinblick auf betrügerische Transaktionen, die Verpflichtung zur Feststellung der Kundenidentität und die Überprüfung zur Bekämpfung von Geldwäsche (hauptsächlich aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („**MiFIR**"), die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II – Richtlinie 2014/65/EU („**MiFID II**“) und des GwG).

N26 bleibt für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich für die Bereitstellung dieser Funktion in deiner N26-App. Bei der Anmeldung für N26 Stocks & ETFs wird automatisch ein Verrechnungskonto („**Portfolio Cash Space**“) erstellt. Dieses ist darauf ausgelegt, dir eine klare Trennung deines Geldes für Investitionen von deinen alltäglichen Ausgaben zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Portfolio Cash Space erfolgt gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO auf Grundlage der Geschäftsbedingungen, die du mit N26 abgeschlossen hast. Die in dieser Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen über die Nutzung deines Hauptkontos gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch N26 als Verantwortlicher. N26 wird deine Daten auch als Verantwortlicher

verarbeiten, um die unmittelbar auf N26 anwendbaren gesetzlichen Verpflichtungen aus der MiFIR, MiFID II und dem GWG zu erfüllen, gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO.

16. Datenverarbeitung im Rahmen des Insights Features

Das Insights Feature steht in der App zur Verfügung. Das Feature ordnet deine Transaktionen/Zahlungen und stellt deine Ausgaben in unterschiedlichen Kategorien grafisch dar, um dir wertvolle Einblicke in dein Zahlungsverhalten zu geben. Damit wir dir das Insights Feature in der App zur Verfügung stellen können, verarbeiten wir im Rahmen deines Vertrags mit N26 Transaktionsdaten (also Daten, die sich auf SenderIn und EmpfängerIn einer Transaktion beziehen, z.B. Name des Händlers, Transaktionsbetrag, Betreff/Hashtag der Transaktion) und Daten, die sich auf bestimmte Aktionen des Nutzers/der Nutzerin beziehen (also Hashtags, die vom Nutzer/der Nutzerin zur Kategorisierung der Ausgaben erstellt wurden), wobei die jeweilige Datenverarbeitung auf Art. 6 (1) b) DSGVO beruht.

17. Datenverarbeitung im Rahmen des KI-Insights Features

KI-Insights ist eine optionale Funktion in deiner N26 App, die künstliche Intelligenz („**KI**") nutzt, um deine letzten Transaktionen und Kontonutzung zu analysieren und dir personalisierte Insights anzuzeigen. Diese können Einblicke in dein Ausgabeverhalten oder Vorschläge zu N26 Produkten und Services enthalten, die für dich relevant sein könnten.

Um diese Insights zu erstellen und anzuzeigen, verarbeiten wir Daten aus deinen letzten bis zu 50 Transaktionen, einschließlich des Transaktionsbetrages, Datums, Typs, Status, des Namens des Absenders, Empfängers oder Händlers, der Händlerkategorie und, sofern verfügbar, des Standorts des Händlers. Außerdem verarbeiten wir deinen Kontostand (einschließlich, sofern vorhanden, der Kontostände in deinen Spaces und deinem Tagesgeldkonto) und Informationen über deine Nutzung von N26 Produkten und Services.

Deine personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Erstellung und Anzeige personalisierter Insights mithilfe der KI in deiner N26 App verarbeitet, auf Grundlage deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Du kannst deine Einwilligung jederzeit in den Einstellungen der N26 App über Home > Personalisieren > KI-Insights > Deaktivierung des entsprechenden Toggles widerrufen.

Wir speichern die für diese Funktion verarbeiteten Daten bis zu sechs Monate, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Leistung der Funktion zu optimieren. Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung unserer Servicequalität und der Nutzererfahrung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Wenn du deine Einwilligung widerrufst, werden die Daten unverzüglich gelöscht.

18. Datenverarbeitung bei der Anzeige von In-App Updates

Wenn du die App nutzt, werden sogenannte In-App Updates angezeigt. Die In-App Updates sollen dich über Inhalte deines Vertrags, neue Funktionsweisen der App oder App-Updates und -Releases informieren und dir somit Hinweise für eine optimierte Nutzung der App liefern. Um dir die für dich relevanten In-App Updates anzeigen zu können, verarbeiten wir deine Nutzer- und Transaktionsdaten (z.B. kürzlich getätigte Einzahlungen, Zahlungen, Abhebungen, Freundeseinladungen). Wir verarbeiten deine Daten, soweit dies zur Anzeige von für dich relevanten Informationen über den mit N26 bestehenden Vertrag oder die verbesserte Nutzung oder neue Funktionsweisen in der App erforderlich ist (Art. 6 (1) b) DSGVO).

Darüber hinaus kannst du über die In-App Updates Informationen zu unseren neuen im Zusammenhang mit der App stehenden Diensten und Produkten finden. Um dir die für dich relevanten In-App Updates anzeigen zu

können, werden deine Nutzer- und Transaktionsdaten verarbeitet (z.B. kürzlich getätigte Einzahlungen, Abhebungen, Zahlungen, Freundeseinladungen). Wir verarbeiten deine Daten im Rahmen unseres berechtigten Interesses daran, dich über neu in unserer App eingefügten Dienste und Produkte zu informieren, soweit dies erforderlich ist, damit wir dir neue Funktionen, Dienste und Produkte anzeigen können, damit du diese bei Interesse nutzen kannst (Art. 6 (1) f) DSGVO). Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

19. Datenverarbeitung bei Verwendung des Customer Chats

Wenn du über unseren Customer Chat auf unserer Website oder in unserer App vertragliche Angelegenheiten mit uns besprichts (z.B. Informationen über deinem Konto oder deinen Transaktionen), werden deine IP-Adresse sowie solche Informationen von dir erhoben und verarbeitet, die du uns selbst im Rahmen deiner Chat-Kommunikation mitteilst. Das gilt insoweit als dies notwendig ist, damit N26 dir die Produkte und Dienste im Rahmen des Vertrags zwischen dir und N26 zur Verfügung stellen kann, oder insoweit dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen von N26 erforderlich oder von dir angefragt wurde, gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir deine Daten im Rahmen unseres berechtigten Interesses, soweit dies zur Beantwortung deiner allgemeinen Fragen zu unseren Diensten und Produkten erforderlich ist oder um dir zu helfen, Informationen zu unseren neuen im Zusammenhang mit der App stehenden Diensten und Produkten zu finden, damit du diese bei Interesse nutzen kannst, Art. 6 (1) f) DSGVO. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

20. Datenverarbeitung bei der Übermittlung einer Betrugsmeldung über das Webformular

Bei der Übermittlung einer Betrugsmeldung auf unserer Webseite werden dein Name und deine IBAN erhoben und verarbeitet, soweit dies erforderlich ist, damit N26 die betrügerische Transaktion mit hoher Sicherheit identifizieren kann. Das ist der Fall wenn es mehrere Transaktionen mit demselben Betrag mit demselben Datum oder eine Diskrepanz im Transaktionszeitpunkt gibt. Falls du einen Aspekt weiter klären und die Qualität des Berichts verbessern möchtest, verarbeiten wir auch die personenbezogenen Daten, die du in Freitextfeldern des Formulars angibst. Wir verarbeiten diese Daten im Rahmen unserer Ermittlungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen zur Betrugsprävention gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

21. Datenverarbeitung im Rahmen transaktionaler & informativer Kommunikation

Wir verwenden transaktionale E-Mails, SMS, Briefe, In-App-Nachrichten und Push-Nachrichten, um dich über Transaktionen, Abhebungen oder andere wichtige im Zusammenhang mit deiner Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen stehenden Prozesse zu informieren. Wir senden dir diese transaktionalen E-Mails, SMS, Briefe, In-App Nachrichten und Push-Nachrichten nur, wenn die Datenverarbeitung gem. Art. 6 (1) b) DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist.

Wir nutzen auch informative Emails, In-App-Nachrichten und Push-Nachrichten, um dich über andere relevante Informationen im Zusammenhang mit deiner Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Bei einigen informativen E-Mails, In-App-Nachrichten und Push-Nachrichten analysieren wir dein Nutzerverhalten (Sign-up Status bei N26, kürzlich getätigte Transaktionen, Abhebungen, Interaktion mit angebotenen Dienstleistungen wie z.B. Freundeseinladungen), um dir andere relevante Informationen über diese Vorgänge per E-Mail, In-App-Nachrichten oder Push-Nachrichten zu senden. Zu diesem Zweck nutzen wir Kundensegmentierung auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 (1) f DSGVO, dir Informationen zu senden, die für dich relevant sind. Wir senden dir diese E-Mails, In-App-Nachrichten und Push-Nachrichten im Rahmen unserer berechtigten Interessen, um dich über Transaktionen, Abhebungen und andere relevante Informationen im Zusammenhang mit deiner Nutzung unserer App zu informieren, soweit die Bereitstellung dieser Informationen erforderlich ist, gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Du kannst der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Erhalt informativer Emails, In-App Nachrichten und Push-Nachrichten in den App-Einstellungen widersprechen. Wähle dazu in der N26 App > Mein Konto > Einstellungen > App-Einstellungen > Kommunikation und deaktiviere den entsprechenden Toggle. Für alle anderen Kommunikationswege und dein Recht, der Verarbeitung deiner Daten zur Kundensegmentierung zu widersprechen, siehe bitte Abschnitt XIV.2 unten.

22. Datenverarbeitung im Rahmen von „N26 Versicherungen“

In Zusammenarbeit mit simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin (nachfolgend: „**Simplesurance**“) bieten wir N26 Kunden als individuelle Zusatzoptionen „N26 Versicherungen“ an. Zum Zwecke der Durchführung dieses Dienstes übermitteln wir die hinsichtlich deiner personenbezogenen Informationen erhobenen Daten sowie deine Versicherungsdaten, also deinen Vor- und Nachnamen, deine Meldeadresse, Steueridentifikationsnummer, deine an N26 mitgeteilte E-Mail-Adresse, Identifizierungsnummer und andere Informationen über den versicherten Gegenstand, gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO an Simplesurance, wobei Simplesurance als getrennter Verantwortlicher agiert. Simplesurance kann die erhobenen Daten an den Versicherer übermitteln. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzrichtlinie von Simplesurance, die hier zur Verfügung steht. Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten ist gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO für den Abschluss des Versicherungsvertrags erforderlich.

23. Datenverarbeitung im Rahmen des N26 Tagesgeldkontos

Das N26 Tagesgeldkonto bietet dir die Möglichkeit, Zinsen auf deine Ersparnisse zu erhalten. Wenn du dich dafür entscheidest, ein N26 Tagesgeldkonto zu eröffnen, verarbeiten wir, um das Produkt anzubieten, deinen Namen, deine Adresse, dein Ausweisdokument, deine Steueridentifikationsnummer, deinen Steuerwohnsitz, deine Kundennummer, deine Gerätekennung und dein mobiles Betriebssystem. Wir können auch deine US-amerikanische Individual-Steueridentifikationsnummer (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) oder Sozialversicherungsnummer (Social Security Number, SSN) verarbeiten, wenn du in den USA steuerpflichtig bist.

Wir verarbeiten zudem Daten im Zusammenhang mit deinem N26 Tagesgeldkonto, namentlich die IBAN, BIC, den Status deines Kontos und den Kontostand sowie Daten im Zusammenhang mit deiner Nutzung des N26 Tagesgeldkontos, einschließlich Transaktionsdaten, wie Einzahlungen und Auszahlungen, Ausführungstermine, Beträge und gegebenenfalls Empfänger und Absender einer Transaktion. Darüber hinaus verarbeiten wir anwendbare Zinssätze, Zinserträge, anwendbare Quellensteuer und andere steuerbezogene Informationen. Dies kann zum Beispiel Informationen über deine Religionszugehörigkeit beinhalten, wenn du in Deutschland Kirchensteuer zahlst, um den jeweils geltenden Steuersatz zu ermitteln.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Durchführung unseres Vertrags mit dir gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO und die Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen in geltenden Gesetzen und behördlichen Anforderungen gemäß Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO entsprechend, einschließlich des deutschen Kreditwesengesetzes (KWG), des Geldwäschegesetzes (GwG), der Abgabenordnung (AO) und anderer erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit finanziellen Angelegenheiten. Zusätzlich verarbeiten wir Daten zur Erkennung und Verhinderung von Betrug und Straftaten sowie zur Risikoverwaltung aufgrund unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Weitere Informationen zu unserem berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du im oben genannten Abschnitt II.

Wir arbeiten mit der CPB Software (Germany) GmbH, Im Bruch 3, 63897 Miltenberg, Deutschland („**CPB**“) zusammen. CPB unterstützt uns bei der Berechnung und Meldung der Quellensteuer im Zusammenhang mit deinem N26 Tagesgeldkonto. Aus diesem Grund teilen wir CPB die oben genannten Daten mit. CPB verarbeitet diese Daten nur gemäß unseren Anweisungen, als unser Auftragsverarbeiter.

Darüber hinaus verarbeiten wir Daten, die du uns über den erwarteten monatlichen Einzahlungsbetrag und die Herkunft der Mittel mitteilst, um Studien und Analysen zur Nutzung unserer Produkte und Funktionen durch Kunden zu erstellen. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Weitere Informationen zu berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

24. Aufbereitung von anonymisierten statistischen Datensätzen

Wir bereiten anonymisierte statistische Datensätze über das Ausgabeverhalten unserer Kunden auf, um Prognosen zu erstellen, die Produktentwicklung zu optimieren sowie das Verbraucherverhalten zu verstehen, und bewerten dadurch die Leistung unseres Unternehmens. Die Berichte werden unter Verwendung von Informationen über dich und andere Kunden erstellt. Die auf diese Weise verwendeten Informationen werden jedoch anonymisiert, sodass es sich nicht mehr um personenbezogene Daten handelt. Du kannst im Rahmen von anonymisierten statistischen Daten also nicht als Individuum zurückverfolgt werden. Wir dürfen diese Datensätze an Dritte weitergeben. Diese Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der rechtlichen Verpflichtungen von N26 gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO oder auf der Grundlage des berechtigten Interesses von N26 gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie wir anonymisierte Datensätze im Rahmen unserer rechtlichen Verpflichtungen nutzen: Der Entschädigungsfonds deutscher Banken („*EdB*“) verpflichtet uns, anonymisierte Datensätze zur Verfügung zu stellen, die es dem EdB ermöglichen, über ersatzpflichtige Einlagen im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes auf dem Laufenden zu bleiben.

25. Datenübermittlung im Rahmen von Mastercard Automatic Billing Updater Programm

Damit du das Automatic Billing Updater Program („**ABU**“) nutzen kannst, werden dein Konto betreffende Informationen an unseren Auftragsverarbeiter Mastercard Europe S.A. („**Mastercard S.A.**“), 198/A Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgien, übermittelt. ABU aktualisiert automatisch Informationen über deine Mastercard bei Drittparteien, deren Dienstleistungen du nutzt und bei denen deine Mastercard hinterlegt ist. So trägt ABU dazu bei, vermeidbare CNP-Ablehnungen (= card not present) zu reduzieren, indem die hinterlegten Kontodaten geändert werden. Zu diesem Zweck übermittelt N26 Karteninhaberinformationen (PAN des Karteninhabers und Ablaufdatum) sowie Zahlungsinformationen gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO an

Mastercard S.A. Mastercard S.A. verarbeitet diese personenbezogenen Daten, um ABU anbieten zu können, unter anderem zum Betrieb und zur Pflege der ABU-Datenbank sowie zur Prüfung von Autorisierungsanfragen an die ABU-Datenbank.

26. Datenverarbeitung im Rahmen von Wartelisten

Die folgenden Daten werden erhoben und verarbeitet, wenn du uns bittest dich auf unsere Warteliste zu setzen, um Informationen darüber zu erhalten, wann wir unsere Bankdienstleistung in deiner Region anbieten. Dies erfolgt, damit wir dich darüber informieren können sobald dies der Fall ist:

- Wohnsitzland
- E-Mail-Adresse
- Sprache, die du bei Nutzung unserer Website ausgewählt hast

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 (1) b) DSGVO. Es ist zu beachten, dass eine Aufnahme auf die Warteliste nicht möglich ist, wenn du uns nicht die oben genannten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellst.

Sofern du dich dazu entschieden hast, auf die Warteliste aufgenommen zu werden, senden wir dir E-Mails mit folgenden Informationen:

- Bestätigung über deine erfolgreiche Aufnahme auf die Warteliste
- Sobald die Markteinführung näher rückt: Informationen über Produkte/Dienste, die du als künftige(r) N26 Kunde auf deinem Markt erwarten könntest. Daraufhin kannst du entscheiden, ob du noch an einer Registrierung interessiert bist
- Benachrichtigung darüber, dass N26 kurz vor der Markteinführung in deinem Land steht. Diese könnte z.B. den geplanten Markteinführungstermin sowie Informationen über den Registrierungsprozess enthalten
- Informationen mit einem Link zur Registrierung für ein N26 Konto, sobald N26 wieder verfügbar ist

27. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit unseren Kreditprodukten

Im Zusammenhang mit unseren Kreditprodukten – also dem N26-Überziehungskredit, N26-Kredit und N26-Ratenkredit – verarbeiten wir deine Daten wie in diesem Abschnitt beschrieben.

1. **Kreditrisikomanagement**

Um das mit der Bereitstellung unserer Kreditprodukte verbundene Kreditrisiko zu steuern, bewerten wir deine finanzielle Situation. Dazu gehört eine Kreditwürdigkeitsprüfung, bei der wir mithilfe standardisierter statistisch-mathematischer Verfahren einen internen Kreditscore berechnen und deine monatliche Rückzahlungsfähigkeit schätzen. Dies stellt ein Profiling dar und kann den Einsatz von Machine-Learning-Verfahren beinhalten.

Zu diesem Zweck verarbeiten wir folgende Datenkategorien:

- **Persönliche Daten und Kontodaten**: Dein Alter, der Status deines Kontos und das Datum deiner Kontoeröffnung.
- **Nutzungs- und Zahlungshistorie**: Wie du N26 Funktionen und Services nutzt, ob du einen aktiven Kredit bei uns hast, deine bestehenden Zahlungsverpflichtungen sowie deine Zahlungs- und Lastschrifthistorie. Dazu können auch abgelehnte Zahlungen, unbezahlte Abonnements oder N26-Gebühren, Rückzahlungen früherer Kredite und eventuelle Rückstände gehören.

- **Transaktions- und Finanzdaten**: Arten und Kategorien deiner Transaktionen (z. B. Kartenzahlungen und Überweisungen), Beträge, Absender und Empfänger, Einkünfte auf deinem N26 Konto (einschließlich Gehaltshistorie), Ausgaben, geschätztes verfügbares Einkommen sowie Arbeitslosen-, Sozial- oder sonstige Leistungen, die du in den letzten drei Monaten erhalten hast.
- **Auskunfteidaten**: Informationen, die wir von SCHUFA erhalten, einschließlich Daten zu Insolvenzverfahren, Inkassoverfahren, Rückzahlungsverhalten sowie deinem aktuellen SCHUFA-Score.

2. Bereitstellung und Verwaltung von Kreditprodukten

Im Rahmen dessen verarbeiten wir die oben genannten Daten, um unsere Kreditprodukte bereitzustellen und zu überwachen, wie nachfolgend beschrieben. Dies umfasst die Prüfung deiner Berechtigung sowie die Festlegung der Bedingungen für die Gewährung eines bestimmten Kreditprodukts. Sobald ein Kreditprodukt aktiv ist, wird es während der gesamten Laufzeit des entsprechenden Kreditvertrags regelmäßig überprüft.

- **Kreditberechtigung**

Wir bestimmen, ob du für ein bestimmtes Kreditprodukt berechtigt bist und – falls ja – zu welchen Bedingungen, zum Beispiel in Bezug auf den maximalen Kreditrahmen oder Zinssatz. Dafür bewerten wir das Risiko, das mit der Bereitstellung des Produkts für dich verbunden ist. Dies erfolgt im Rahmen einer automatisierten Entscheidung für jedes Kreditprodukt, um sicherzustellen, dass das Produkt effizient, an deine individuellen finanziellen Verhältnisse angepasst und im Einklang mit unserer internen Risikobereitschaft bereitgestellt wird.

Hierfür berücksichtigen wir deinen internen Kreditscore und deine geschätzte monatliche Rückzahlungsfähigkeit, wie oben beschrieben, sowie weitere relevante Datenpunkte aus den zuvor genannten Kategorien. Dazu gehören insbesondere objektive Kriterien, anhand derer wir prüfen, ob du die Voraussetzungen für das jeweilige Produkt erfüllst – zum Beispiel, wie lange dein Konto bereits besteht oder ob du bereits ein aktives Kreditprodukt bei uns hast, wie in den geltenden Produktbedingungen beschrieben.

- **Kreditüberwachung**

Wir überprüfen aktive Kreditprodukte regelmäßig – sowohl zur Bewertung der Leistung des zugrunde liegenden Kreditvertrags als auch zur Steuerung des damit verbundenen Kreditrisikos. Dabei prüfen wir, ob die vertraglichen Verpflichtungen weiterhin eingehalten werden und ob das Risiko im Einklang mit unserer internen Risikobereitschaft bleibt. Dabei prüfen wir, ob die Vertragsbedingungen des jeweiligen Kreditvertrags weiterhin erfüllt werden und ob das Risiko im Einklang mit unserer internen Risikobereitschaft bleibt.

In diesem Zusammenhang können wir deinen internen Kreditscore und deine Rückzahlungsfähigkeit, wie zuvor beschrieben, deine Nutzung des jeweiligen Kreditprodukts sowie weitere relevante Datenpunkte aus den oben genannten Kategorien heranziehen – jeweils getrennt und soweit relevant. Wie bei der Berechtigungsprüfung nutzen wir auch hier objektive Kriterien, um festzustellen, ob du die Voraussetzungen des Produkts weiterhin erfüllst.

Bei N26-Überziehungskredit kann diese Überprüfung zur automatischen Änderung oder Kündigung deines Kreditvertrags führen. Im Falle einer Änderung werden außerdem die neuen Bedingungen des Vertrags automatisch festgelegt (z. B. das Überziehungslimit). Unabhängig davon können wir dir auch automatisch einen Rückzahlungsplan zur Umstrukturierung deiner Verpflichtungen anbieten – einschließlich der Festlegung der Konditionen, sofern du dich dafür entscheidest. Diese Entscheidungen erfolgen auf Grundlage unseres internen

Risikomanagement-Rahmens und werden durch automatisierte Prozesse getroffen, um betriebliche Effizienz und Konsistenz sicherzustellen.

3. **Meldung an Auskunfteien**

Wir können auch bestimmte kreditbezogene Informationen an SCHUFA übermitteln. Dies kann beispielsweise der Abschluss eines Kreditvertrags, die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen sowie das Eintreten erheblicher Zahlungsausfälle oder Vertragskündigungen. Weitere Informationen zu SCHUFA findest du in Abschnitt V.

Die Verarbeitung deiner Daten für die oben beschriebenen Zwecke ist erforderlich, um einen Vertrag mit dir zu schließen oder zu erfüllen, und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit Entscheidungen automatisiert getroffen werden, erfolgt die Verarbeitung im Einklang mit Art. 22 Abs. 2 lit. a DSGVO. Zusätzlich stützen wir sie auf unser berechtigtes Interesse an der Steuerung von Kreditrisiken gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Wenn du eine automatisierte Entscheidung zu einem bestimmten Kreditprodukt anfechten möchtest, kannst du uns über die entsprechenden Support-Center-Artikel für jedes Kreditprodukt kontaktieren: **N26-Überziehungskredit**, **N26-Kredit** und **N26-Ratenkredit**. Wir veranlassen dann eine manuelle Überprüfung der Entscheidung. Bitte beachte, dass eine Überprüfung nur möglich ist, wenn du das Angebot für das jeweilige Kreditprodukt noch nicht angenommen hast.

28. Datenverarbeitung bei Teilnahme an In-App-Umfragen

Wenn Du uns dein Feedback in der App durch die Teilnahme an Umfragen mitteilen, verarbeiten wir auf freiwilliger Basis die Informationen, die für die Bereitstellung der Umfragefunktion technisch erforderlich sind und um es dir zu ermöglichen, diese anzuzeigen (Metadaten). Wir verarbeiten deine Daten wie beschrieben zu dem Zweck, dir Umfragen anzuzeigen und dein Feedback einzuholen, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO.

Abhängig von der Umfrage verarbeiten wir möglicherweise auch den Inhalt deiner Antworten und insbesondere die Informationen, die du uns freiwillig mitteilen. Darüber hinaus können wir die durch die Umfrage gesammelten Daten mit anderen Kundendaten kombinieren, die wir im Rahmen unserer Vertragsbeziehung mit dir verarbeiten, einschließlich deiner Kunden-ID, Datum der Kontoerstellung, Art der Mitgliedschaft, Altersgruppe, Geschlecht, Land und Wohnort. In diesem Fall weisen wir dich im jeweiligen Informationsvermerk zu Beginn der Befragung entsprechend darauf hin. Wir verarbeiten deine Daten wie beschrieben zu Marktforschungs- und Analysezwecken sowie zur Verbesserung unserer Produkte, Prozesse und Serviceleistungen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO.

Wenn Sie sich entscheiden, dein Feedback mit uns zu teilen, können wir die erhaltenen Daten anonymisieren, um Forschungsberichte und Veröffentlichungen zu erstellen. Dies erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses, statistische Erhebungen und Berichte und Analysen zur Nutzung der von N26 bereitgestellten Produkte und Funktionen durch Kunden durchzuführen und zu erstellen, gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO.
Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du unter Abschnitt II. oben.

29. Datenverarbeitung bei Nutzung des iDEAL-Zahlungssystems

iDEAL ist eine Zahlungsmethode, die du für Online-Zahlungen über deine N26 App oder Web App nutzen kannst, zum Beispiel in einem Online-Shop oder durch Scannen eines QR-Codes. Es ermöglicht eine direkte Überweisung von deinem N26-Konto auf das eines Empfängers (z. B. eines Händlers). Das iDEAL-System wird

von Currence iDEAL B.V. (**„Currence**"), mit Sitz in Gustav Mahlerplein 33, 1082 MS Amsterdam, Niederlande, betrieben, die die Infrastruktur und die technische Einrichtung für die Verbindung zwischen der Online-Zahlungsumgebung und deinem N26-Konto bereitstellt.

Wenn du eine iDEAL-Zahlung über dein N26-Konto veranlasst, verarbeiten wir deinen Namen, Kunden-ID und Daten, die mit dem N26-Konto zusammenhängen, das du auswählst, um es mit iDEAL zu verwenden, nämlich IBAN, BIC, Status, Konten-ID und Kontostand. Wir verarbeiten auch Daten im Zusammenhang mit der iDEAL-Transaktion, darunter Betrag, Aufschlüsselung, Art der Transaktion (d. h. Online, im Geschäft, Kunde-zu-Kunde oder QR), Währung, Transaktions-ID (eine Nummer zur Identifizierung einer von dir ausgeführten iDEAL-Transaktion), Referenz-ID (eine Nummer zur Identifizierung der Transaktionsautorisierungsanfrage), Status und Gültigkeitsdauer (maximale Autorisierungszeit für eine iDEAL-Zahlungsanfrage), einen eindeutigen Code zur Bestätigung, dass du bei der Verbindung mit deinem N26-Konto erkannt und authentifiziert wurden sowie den Namen und die ID des iDEAL-Zahlungsempfängers (z. B. eines Händlers), seine Bank-ID, IBAN und BIC und den Händler-Kategoriecode (falls zutreffend). Außerdem verarbeiten wir Daten über das Gerät und den Browser, den du für die iDEAL-Transaktion verwendet hast, nämlich IP-Adresse, http-Referer, Spracheinstellungen, Geräte-ID, Browser-ID und Geräte-Fingerabdruck.

Wir verarbeiten diese Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher, um deine Identität zu überprüfen, dich als N26-Kunde zu authentifizieren und um deine iDEAL-Zahlung zu ermöglichen, basierend auf der Ausführung unserer Vereinbarung mit dir, gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO. In diesem Zusammenhang arbeiten wir mit der Firma Currence zusammen, die als Datenverarbeiter in unserem Auftrag handelt. Currence verarbeitet deine Daten auch als separater Datenverantwortlicher für ihre eigenen Zwecke. Weitere Informationen über die Verarbeitung deiner Daten durch Currence findest du in der iDeal-Erklärung zu Datenschutz und Cookies.

Falls du ein iDEAL-Profil in Verbindung mit deinem N26-Konto erstellst, sind N26 und Currence gemeinsam Verantwortliche, deines iDEAL-Profils zu ermöglichen. Ein iDEAL-Profil ermöglicht schnellere iDEAL-Zahlungen und Käufe, indem es dir erlaubt, relevante Informationen innerhalb des iDEAL-Systems zu speichern. Um deine Identität zu überprüfen sowie das iDEAL-Profil zu registrieren und zu verwalten, verarbeiten wir gemeinsam deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, die maskierte IBAN deines ausgewählten N26-Kontos (nur die ersten 8 und die letzten 4 Zeichen), eine einzigartige iDEAL-Profilkennung und den Zeitstempel deiner iDEAL-Profilregistrierung. Dies geschieht zur Ausführung unserer Vereinbarung mit dir gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir deine Daten zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Straftaten, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie zum Risikomanagement und zu Meldezwecken auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Zudem verarbeiten wir deine Daten, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus den geltenden Gesetzen und regulatorischen Anforderungen ergeben, einschließlich der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Steuern sowie anderer verbindlicher Maßnahmen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten, basierend auf Art. 6 (1) c) DSGVO.

30. Datenverarbeitung bei Nutzung der Funktion "Teile Deine Ideen mit uns"

Wenn du deine Ideen über die dafür vorgesehene Funktion "Teile Deine Ideen mit uns" teilst, verarbeiten wir die Informationen, die technisch erforderlich sind, um die Funktion zu ermöglichen und dir anzuzeigen, inklusive: App-Betriebssystem (z.B. iOS, Android, Web), App-Sprachversion (z.B. EN, DE, IT, ES), App-Version, AGB-Land, (Premium-)Mitgliedschaft und Zeitspanne seit Durchführung des KYC Prozesses.
Darüber hinaus kombinieren wir deine Ideen mit Daten, die wir im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses mit dir verarbeiten, einschließlich deines App-Betriebssystems, des Datums der Kontoerstellung (begrenzt auf

Monat und Jahr), der App-Version und des Wohnsitzlandes. Wir verknüpfen deine Ideen nicht mit direkten Identifikationsmerkmalen, wie z.B. deiner Kunden-ID, und dein Feedback hat keinen Einfluss auf unser unternehmerisches Verhalten dir gegenüber. Wir verknüpfen die Daten lediglich mit deiner Idee, um den Kontext deiner Ideen besser zu verstehen, z.B. wenn es sich um etwas handelt, das speziell für einen bestimmten Markt interessant ist oder wenn die Idee mit einem bestimmten Nutzungszeitraum unserer App verbunden ist. Wir verarbeiten deine Daten, wie beschrieben, zu Recherchezwecken, um unsere Produkte, Prozesse und Service-Levels zu verbessern, basierend auf unseren berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO.

Weitere Informationen zu berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten findest du oben in Abschnitt II.

Bitte gib keine personenbezogenen Daten wie deinen Namen oder deine E-Mail-Adresse in deinem Feedback an. Etwaig angegebene personenbezogene Daten werden anonymisiert.

31. Datenverarbeitung im Rahmen von N26 SIM & eSIM für Reisen

Um dir die N26 SIM und die eSIM für Reisen bereitzustellen, sodass du die von der 1GLOBAL (Germany) GmbH, Mergenthalerallee 79–81, 65760 Eschborn, Deutschland, und den 1GLOBAL-Konzerngesellschaften gemäß der 1GLOBAL-Datenschutzerklärung („**1GLOBAL**“) angebotenen Telekommunikationsdienste über deine N26 App nutzen kannst, verarbeiten N26 und 1GLOBAL deine personenbezogenen Daten.

N26 ist Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zur Überprüfung, ob du für dieses Produkt berechtigt bist. Dabei werden bestimmte Informationen verarbeitet, wie z. B. deine N26-Kontonummer, der Gerätetyp, der mit Ihrem N26-Konto verbunden ist, Status und Art Ihres N26-Kontos, das Vorhandensein etwaiger Ansprüche im Zusammenhang mit deinem Konto sowie die von dir mit N26 unterzeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da sie zur Erfüllung des Vertrags, insbesondere der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die N26 SIM und eSIM für Reisen, erforderlich ist.

1GLOBAL ist Verantwortlicher für die Verarbeitung deinerr personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Telekommunikationsdienste für die N26 SIM und eSIM für Reisen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung von 1GLOBAL. In diesem Zusammenhang verarbeitet N26 im Auftrag von 1GLOBAL als Auftragsverarbeiter (gemäß Art. 28 DSGVO) die folgenden personenbezogenen Daten zu den nachfolgend genannten Zwecken und übermittelt diese an 1GLOBAL:

1. **N26 SIM**

- **Anmeldung N26 SIM:** Datum deines Identifizierungsverfahrens zur Kontoeröffnung bei N26, dein vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Wohnanschrift, gerätebezogene Daten (Gerätetyp), Art des Abonnementpakets.
- **Rufnummernmitnahme:** Zu portierende Telefonnummer und Mobilfunkanbieter.
- **Zahlungsabwicklung:** Abonnement(s), Status des/der Abonnement(s), IBAN.
- **Kundensupport*:*** Eingereichte Anfrage, Telefonnummer, eSIM-EID, eSIM-Referenz, eSIM-Status, 1GLOBAL-Kundennummer, 1GLOBAL-Abonnement-ID(s), Art und Status der 1GLOBAL-Abonnement(s), aggregierte Verbrauchsdaten.

2. **eSIM für Reisen**

- **Kauf von Travel eSIM-Datentarifen:** Datum deines Identifizierungsverfahrens zur Kontoeröffnung bei N26, vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Wohnanschrift, gerätebezogene Daten (Gerätetyp), gewählte Datentarife, gewähltes Zielland und Dauer der Datentarife.
- **Zahlungsabwicklung:** Gekaufte Datentarife und IBAN.
- **Kundensupport:** Eingereichte Anfrage, eSIM-Referenz, eSIM-Status, 1GLOBAL-Kundennummer, gekaufte Datentarife, aggregierte Verbrauchsdaten.

32. Authentifizierung deiner Identität mittels Gesichtserkennungsdaten (einschließlich zur Geräteverknüpfung)

Um dir einen sicheren Zugang zu deinem Bankkonto und die Authentifizierung deiner Identität bei der Nutzung deines N26-Kontos zu ermöglichen – insbesondere wenn du ein neues Gerät verknüpfst – bieten wir eine Gesichtserkennungs-basierte Methode an, die von Keyless Technologies S.r.l. („**Keyless**“) bereitgestellt wird. Keyless verarbeitet personenbezogene Daten in unserem Auftrag gemäß Art. 28 DSGVO.

Wenn du diese Funktion aktivierst, wird ein verschlüsselter Schlüssel auf Grundlage deiner Gesichtsdaten erstellt. Diese Daten stammen aus dem Bild, das während deines Identifizierungsverfahrens bei der Kontoeröffnung aufgenommen wurde, sowie einem Foto, das du bei der Aktivierung der Funktion selbst machst. Der verschlüsselte Schlüssel wird sicher gespeichert und später verwendet, um deine Identität zu bestätigen, indem ein neu aufgenommenes Bild mit der gespeicherten verschlüsselten Darstellung verglichen wird – insbesondere wenn du ein neues Gerät mit deinem Konto verknüpfen möchtest. Für diesen Zweck verarbeiten wir außerdem deinen Namen, deine Kontonummer, Telefonnummer, Geräte-ID, Geräte-IP-Adresse und HTTP-Daten.

Sobald du den Vorgang auf deinem Gerät autorisierst, greift Keyless vorübergehend auf die Kamera deines Geräts zu, damit du ein Foto von dir machen kannst. Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung dieser biometrischen Daten ist deine ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Du kannst deine Einwilligung jederzeit in den Sicherheitseinstellungen der App widerrufen. Der Widerruf dieser Einwilligung deaktiviert die Gesichtserkennung für die Geräteverknüpfung, ohne die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung zu beeinträchtigen.

33. Datenverarbeitung bei Nutzung der Lounge Pässe

Wenn Du Dich entscheidest, einen DragonPass Flughafenlounge Pass **(„Lounge Pass“)** zu erwerben, verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten – nämlich Deinen Vor- und Nachnamen – zur Bereitstellung der Lounge Pässe, die von DragonPass International Ltd., 173a Ashley Road, Hale, Altrincham, Cheshire, WA15 9SD, Vereinigtes Königreich **(„DragonPass“)** über die N26 App angeboten werden.
Zu diesem Zweck übermitteln wir diese personenbezogenen Daten an DragonPass gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der N26 Bank SE für die Funktion „Airport Lounges“.
Zu Abrechnungszwecken verarbeiten wir den Zeitpunkt der Nutzung des Passes sowie die Identifikation des Flughafens, an dem sich die Lounge befindet. Diese personenbezogenen Daten erhalten wir von DragonPass.
DragonPass handelt als unabhängiger Verantwortlicher und verwendet diese Daten zur Erstellung und Verwaltung der Lounge Pässe entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Nutzungsbedingungen von DragonPass, denen Du beim Kauf des Lounge Passes zustimmst.
Deine personenbezogenen Daten werden auf Grundlage der Durchführung der oben genannten Vereinbarungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.

34. Datenverarbeitung bei Cashback-Kampagnen und -Aktionen

In unserer App bieten wir Cashback-Kampagnen und weitere Aktionen („**Aktionen**“) an, bei denen du durch das Erfüllen bestimmter Voraussetzungen, wie etwa das Tätigen von Finanztransaktionen innerhalb eines festgelegten Aktionszeitraums, attraktive Belohnungen erhalten kannst. Die Teilnahme an diesen Aktionen erfolgt freiwillig. Die konkreten Bedingungen, einschließlich der Art der zulässigen Transaktionen, der Höhe der Belohnung sowie des Aktionszeitraums, können je nach Aktion variieren.
Nimmst du an einer solchen Aktion teil, verarbeiten wir bestimmte personenbezogene Daten von dir, die zur Verwaltung und Durchführung der Aktion erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere deine Transaktionsdaten (beispielsweise das Transaktionsvolumen und die gewählte Zahlungsmethode, wie etwa Online-Kartenzahlung oder Kartenzahlung am POS) sowie Informationen, die wir im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses mit dir verarbeiten, insbesondere deine Nutzer-ID und Art der Mitgliedschaft, etwa ob du eine Standard-, Smart-, Go- oder Metal-Mitgliedschaft besitzt.
Die Verarbeitung deiner Daten ist für die Teilnahme an der Aktion und somit zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO. Andernfalls ist die rechtmäßige Grundlage für diese Datenverarbeitung unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Diese dient dem legitimen Zweck, Werbekampagnen durchzuführen und deren ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben.

35. Datenverarbeitung bei Teilnahme am N26 „Freunde werben“-Programm

Wenn du am N26 „Freunde werben“-Programm („**Programm**“) teilnimmst, verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten, um das Programm durchführen zu können. Dazu gehören zum Beispiel die Prüfung, ob du die Teilnahmebedingungen erfüllst, und die Verwaltung deiner Vorteile. Wir verarbeiten dafür Informationen wie deinen Namen, deine Nutzer-ID, Angaben zu deiner Teilnahme am Programm und die Art deiner Mitgliedschaft (Mitgliedsstufe).
Die Verarbeitung deiner Daten ist für Teilnahme am Programm und somit zur Erfüllung eines Vertrags bezüglich der Teilnahme am Programm erforderlich gemäß Art. 6 (1) b) DSGVO.

36. Datenverarbeitung im Rahmen von N26 für Unter 18

Wenn Sie innerhalb Ihres Kontos einen „N26 für Unter 18“-Space für Ihr minderjähriges Kind eröffnen, verarbeitet N26 bestimmte personenbezogene Daten des Minderjährigen, die Sie als Inhaber der elterlichen Verantwortung während der Eröffnung des Spaces bereitstellen. Dazu gehören der Vor- und Nachname des Minderjährigen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, gesetzlicher Wohnsitz sowie eine Kopie der Geburtsurkunde. Diese Angaben sind erforderlich, um die Identität des Minderjährigen zu überprüfen und Ihre elterliche Verantwortung zu bestätigen, entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen von N26 (Artikel 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) sowie zur Durchführung des Vertrags mit Ihnen (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

N26 bestätigt mittels einer automatisierten Entscheidung, dass die eingereichte Geburtsurkunde ein authentisches, von einer zuständigen Behörde ausgestelltes offizielles Dokument ist. Ebenfalls in diesem Prozess entnehmen wir dem Dokument die oben genannten Informationen, um die Identität des Minderjährigen zu überprüfen, und vergleichen diese mit den zuvor von Ihnen als Kontoinhaber bereitgestellten Angaben. N26 verarbeitet zudem Ihren Namen, um zu prüfen, dass Sie als Kontoinhaber die elterliche Verantwortung für den Minderjährigen innehaben. Diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Verpflichtungen von N26 gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. c DSGVO sowie im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihren Wunsch hin, vor Abschluss eines Vertrags mit N26, gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b und Artikel 22 Abs. 2 lit. a DSGVO.

Wenn Sie die von N26 getroffene automatisierte Entscheidung anfechten möchten, können Sie eine Überprüfung dieser Entscheidung durch eine Person beantragen, wie in diesem Support-Center-Artikel

beschrieben. Bitte beachten Sie, dass eine solche Überprüfung nur möglich ist, wenn Sie den „N26 für Unter 18“-Space noch nicht eröffnet haben.

N26 verarbeitet zudem die Kartendaten, um die erworbene Karte auszustellen und bereitzustellen, sowie Transaktionsdaten, die bei der Nutzung der Karte anfallen. Diese Verarbeitung ist für die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen erforderlich und erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Wie beim Anmeldeprozess für N26 für Unter 18-Jährige angegeben, werden Sie gebeten, dem Minderjährigen die Datenschutzerklärung für Minderjährige vor der Erstellung des N26 für Unter 18-Jährige Space zur Verfügung zu stellen.

37. Datenverarbeitung im Rahmen von Wero

N26 bietet dir die Möglichkeit, die Zahlungsfunktion Wero gemäß den geltenden Wero-Nutzungsbedingungen zu nutzen. Mit Wero kannst du SEPA-Echtzeitüberweisungen unter Verwendung von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen als Identifikatoren senden und empfangen.

Zur Bereitstellung von Wero arbeitet N26 mit der European Payments Initiative SE („**EPI**“) zusammen, die das Wero-Zahlungssystem sowie die zugehörige technische Infrastruktur betreibt. EPI handelt für die Bereitstellung der Wero-Funktionalität als Auftragsverarbeiter im Auftrag von N26 und in bestimmten Fällen – insbesondere zu Zwecken der Betrugsprävention und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – als eigenständiger Verantwortlicher. Weitere Informationen über die Verarbeitungstätigkeiten von EPI findest du in der Datenschutzerklärung von EPI, die dir während des Registrierungsprozesses für Wero zur Verfügung gestellt wird.

Wenn du dich für Wero registrierst, verarbeiten wir deinen Namen, deine IBAN, deine Kunden-ID sowie die Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse, die du mit deinem Wero-Profil verknüpfen möchtest. Darüber hinaus wird eine eindeutige Wero-Kennung erzeugt, um dein Wero-Profil deinem N26-Konto zuzuordnen.

Wenn du eine Wero-Zahlung sendest oder empfängst, verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der entsprechenden SEPA-Echtzeitüberweisung erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere die Namen des Zahlers und des Zahlungsempfängers, deren IBANs, der Zahlungsbetrag, Datum und Uhrzeit der Transaktion, der Verwendungszweck sowie die für die Transaktion verwendete Wero-Kennung. Vor Ausführung einer Zahlung kann der mit der ausgewählten Wero-Kennung verknüpfte Name des Zahlungsempfängers angezeigt werden, um zu überprüfen, dass du den beabsichtigten Zahlungsempfänger korrekt ausgewählt hast, und um geltende gesetzliche Anforderungen einzuhalten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch N26 zum Zweck deiner Registrierung für Wero sowie zur Abwicklung von Zahlungen über Wero ist für die Erfüllung des Vertrags zwischen dir und N26 über die Nutzung von Wero gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO erforderlich.

38. Datenverarbeitung im Rahmen von N26 Partner-Abos

Wenn du über die N26 App einen Zugang zu einem N26 Partner-Abo („Partner-Abozugang“) erwirbst, verarbeiten wir zur Abwicklung deine personenbezogenen Daten, insbesondere deine N26 Nutzer-ID, dein Wohnsitzland, deinen N26 Kontostatus und Kontostand sowie deinen N26 Mitgliedschaftsstatus. Zur Bereitstellung des Zugangs über den Partner übermitteln wir gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für „N26 Partner-Abos“ und den spezifischen Angebotsbedingungen für den Zugang zum jeweiligen Partner-Abo deine pseudonymisierte Nutzer-ID sowie deine über N26 erworbene Zugangsberechtigung an den Abo-Partner. Um die Anzeige und Verwaltung deiner aktiven Partner-Abos innerhalb der N26 App zu

ermöglichen, verarbeiten wir zudem deinen Abo-Status (z.B. aktiv oder gekündigt). Wir verarbeiten deine Daten zur Erfüllung der oben genannten Vereinbarungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Der jeweilige Abo-Partner handelt als unabhängiger Verantwortlicher und verwendet die pseudonymisierte Nutzer-ID ausschließlich, um dein Partner-Konto deiner Zugangsberechtigung über N26 zuordnen zu können.

IV. Identifizierungsverfahren

1. Video-Ident-Verfahren

N26 ist gesetzlich verpflichtet, bei der Kontoeröffnung deine Identität anhand eines gültigen Ausweisdokuments zu überprüfen und bestimmte Daten aus dem Ausweisdokument zu speichern. Zu diesem Zweck bieten wir dir über unseren Dienstleister IDNow und Sumsub ein Video-Ident-Verfahren an. N26 als Auftragsverarbeiter übermittelt personenbezogene Daten zum Zwecke der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung deiner Identität an ihre externen Dienstleister. Im Hinblick auf das von IDNow oder Sumsub durchgeführte Video-Ident-Verfahren verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IDNow bzw. Sumsub, die wir dir im Rahmen des Identifizierungsverfahrens zur Annahme zur Verfügung stellen. Während des Video-Ident-Verfahrens, das mittels eines aufgezeichneten Videoanrufs erfolgt, muss unser Anbieter IDNow bzw. Sumsub die Echtheit des von dir vorgelegten Personalausweises oder Reisepasses sicherstellen. Du wirst gebeten, dich gemäß den Anweisungen des IDNow- bzw. Sumsub-Vertreters direkt im Videoanruf zu identifizieren. Deine personenbezogenen Daten werden zum Nachweis deiner Berechtigung zur Nutzung unserer Dienste gemäß unseren gesetzlichen Verpflichtungen und auf Grundlage von Art. 6 (1) c) DSGVO erhoben. Um deine Identität anhand der im Identifizierungsverfahren aufgezeichneten Videos und des Ausweisdokuments zu überprüfen, holen wir deine Einwilligung ein, sodass die Verarbeitung auf Art. 6 (1) a) DSGVO beruht. Nach Abschluss dieses Identifizierungsverfahrens werden deine personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt, wie es unsere gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO erfordern.

2. Postident-Verfahren

Das Postident-Verfahren wird in Ausnahmefällen von der Deutschen Post AG im Auftrag von N26 durchgeführt. Mit dem Postident-Verfahren kannst du die Identitätsprüfung in deiner örtlichen Postfiliale durchführen lassen.
Wir senden dir eine E-Mail mit einem Coupon. Bitte bringe den ausgedruckten Coupon (mit individueller Referenznummer zur internen Zuordnung der Ausweisdokumente) zusammen mit deinem Personalausweis oder Reisepass und deiner Meldebescheinigung zur nächsten Postfiliale.
Der Postmitarbeiter überträgt dann die Daten aus deinen Ausweisdokumenten in den Coupon. Anschließend musst du diese Daten überprüfen und den Coupon unterschreiben. Diese Unterschrift wird von dem Postmitarbeiter mit Unterschrift und Stempel bestätigt und an N26 übermittelt. Deine personenbezogenen Daten werden zum Nachweis deiner Berechtigung zur Nutzung unserer Dienste gemäß unseren gesetzlichen Verpflichtungen und auf Grundlage von Art. 6 (1) c) DSGVO erhoben. Nach Abschluss dieses Identifizierungsverfahrens werden deine personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt, wie es unsere gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO erfordern.

3. Auto-ident Verfahren

N26 muss im Rahmen der Kopplung deines Geräts zu deinem Konto ggf. deine Identität anhand eines gültigen Ausweisdokuments überprüfen und bestimmte Daten aus dem Ausweisdokument speichern. Hierzu bieten wir dir über IDNow ein Auto-ident Verfahren an, als Auftragsverarbeiter, zum Zwecke der Überprüfung deiner Identität. Für das von IDNow durchgeführte Identifizierungsverfahren, übermitteln wir deine personenbezogene Daten an diesen Dienstleister und verweisen auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

von IDNow, die wir dir im Rahmen dieses Identifizierungsverfahrens zur Annahme zur Verfügung stellen. IDNow greift nach deiner entsprechenden Genehmigung, die direkt auf deinem Gerät erfolgt, auf die Kamera deines Endgeräts zu. Anschließend nimmt du selbst ein Foto von dir auf sowie ein Video, in dem du dich, wie auch die Vorder- und Rückseite deines Personalausweises oder die Hauptseite deines Reisepasses, bewegen sollst.
Deine personenbezogenen Daten werden aus Sicherheitsgründen und aufgrund unseres berechtigten Interesses in der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen, gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO erhoben. Um deine Identität anhand der im Identifizierungsverfahren aufgezeichneten Fotos und Videos sowie des Ausweisdokuments zu überprüfen, holen wir deine Einwilligung ein, sodass die Verarbeitung auf Art. 6 (1) a) DSGVO gestützt ist. Bitte beachte, dass wir als digitale Bank, die mit ihren KundInnen ausschließlich virtuell kommuniziert, nur eine Fernprüfung deiner Identität anbieten können und daher deine Einwilligung benötigen, um damit fortzufahren. Nach Abschluss dieses Identifizierungsverfahrens werden deine personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt, wie es unsere gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO erfordern.

4. eID-Identifikationsverfahren

Als Alternative zum Video-Ident- und PostIdent-Verfahren bieten wir dir das eID-Verfahren über unseren Dienstleister IDNow an.
N26 übermittelt zu diesem Zweck personenbezogene Daten an den externen Dienstleister IDNow, der als Auftragsverarbeiter tätig wird, um deine Identität gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Für das von IDNow durchgeführte eID-Identifikationsverfahren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IDNow, die wir dir im Rahmen des Identifikationsprozesses zur Annahme zur Verfügung stellen.
Im Rahmen des eID-Verfahrens muss unser Dienstleister IDNow die Echtheit deines Personalausweises oder Reisepasses sicherstellen. Du wirst aufgefordert, dein Ausweisdokument an die NFC-Schnittstelle deines Smartphones zu halten und während des Prozesses deine eID-PIN einzugeben – entsprechend den Anweisungen von IDNow. Die relevanten personenbezogenen Daten werden dabei überprüft und über einen gesicherten, verschlüsselten Kanal übermittelt.
Deine personenbezogenen Daten werden erhoben, um deine Berechtigung zur Nutzung unserer Dienste nachzuweisen, entsprechend unseren gesetzlichen Verpflichtungen und auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Nach Abschluss des Identifikationsverfahrens werden deine personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt, wie dies im Rahmen unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

5. Verfahren zur Bankkonto-Verifizierung

Als Alternative zu den oben beschriebenen Identifizierungsverfahren bieten wir dir das Verfahren zur Bankkonto-Verifizierung („Bank Account Verification“ – „**BAV**“) an, das teilweise über unseren Dienstleister Fourthline durchgeführt wird.

Das BAV-Verfahren umfasst drei Schritte:

1. **Photo-KYC**
   N26 übermittelt personenbezogene Daten an den externen Dienstleister Fourthline, als Auftragsverarbeiter, zum Zweck der gesetzlich erforderlichen Identitätsprüfung. Fourthline greift – nachdem du hierzu direkt auf deinem Gerät deine Zustimmung erteilt hast – auf die Kamera deines Geräts zu. Du wirst gebeten, ein Foto von dir aufzunehmen, ein kurzes Video zu erstellen, in dem du dich bewegst, sowie Bilder der Vorder- und Rückseite deines Ausweisdokuments anzufertigen. In diesem Schritt muss Fourthline die Echtheit des vorgelegten Ausweisdokuments sicherstellen. du wirst während des gesamten Vorgangs direkt im Identifizierungsablauf angeleitet.

2. **Qualifizierte Elektronische Signatur („QES“)**
   Anschließend wirst du gebeten, einen Vertrag mit einem Einmal-Passwort zu unterschreiben, das an deine registrierte Telefonnummer gesendet wird, gemäß den von Fourthline bereitgestellten Anweisungen. Für die von Fourthline durchgeführten Schritte Photo-KYC und QES verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Fourthline, die wir dir während des Identifizierungsprozesses zur Zustimmung bereitstellen.
3. **Bankkonto-Verifizierung**
   Nachdem du die oben genannten Schritte abgeschlossen hast, wirst du aufgefordert, eine Überweisung von einem anderen, auf deinen Namen geführten Bankkonto bei einem anderen Finanzinstitut auf ein operatives Bankkonto von N26 auszuführen. Dieser Schritt ermöglicht es uns, zu überprüfen, ob die bei der Registrierung angegebenen Daten mit den Angaben deines anderen, bereits verifizierten Bankkontos übereinstimmen.

Deine personenbezogenen Daten werden zum Nachweis deiner Berechtigung zur Nutzung unserer Dienste auf Grundlage unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO erhoben. Zur Überprüfung deiner Identität anhand der im Identifizierungsverfahren erfassten Fotos und Videos sowie des Ausweisdokuments holen wir deine Einwilligung ein; die Verarbeitung erfolgt daher auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Nach Abschluss dieses Identifizierungsverfahrens werden deine personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie es unsere gesetzlichen Verpflichtungen erfordern, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

V. Bonitätsüberprüfung und Datenübermittlung an die SCHUFA

N26 übermittelt personenbezogene Daten - die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhoben werden - über die Beantragung, Abwicklung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Informationen im Hinblick auf vertragswidriges oder arglistiges Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.

Die Zulässigkeit dieser Datenübermittlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Eine Datenübermittlung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO ist nur zulässig, wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Ein Datenaustausch mit der SCHUFA erfolgt auch zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei der Durchführung von Kundenbonitätsprüfungen (§ 505a BGB; § 18a KWG).

In diesem Zusammenhang entbindet der Kunde auch N26 vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die ihr überlassenen Daten und nutzt diese auch zum Zwecke des Profilings (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und in anderen Drittländern (sofern die Europäische Kommission diese Länder für geeignet erklärt hat oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) Informationen zur Bonitätsprüfung natürlicher Personen und zu anderen Zwecken zu übermitteln. Ausführlichere Informationen über die Aktivitäten der SCHUFA findest Du in der SCHUFA-Information gemäß Art. 14 DSGVO, sowie online unter www.schufa.de/datenschutz.

VI. Social Plugins

Auf unserer Website sowie in unserem Support Center nutzen wir Share Buttons von Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram und Glassdoor. Bei diesen Share Buttons handelt es sich nicht um Plugins von Dritten, und sie senden weder aktiv personenbezogene Daten oder sonstige Informationen noch erlauben sie Drittparteien, diese abzurufen. Die Share Buttons sind Hyperlinks, welche dich lediglich zur Website der entsprechenden Drittpartei weiterleiten, wenn du darauf klickst.

VII. N26 Social-Media-Seiten

1. N26 Social-Media-Seiten

N26 unterhält öffentlich zugängliche Social-Media-Seiten auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn und TikTok (nachfolgend "Social-Media-Seiten"; die Netzwerke gemeinsam "Social-Media-Netzwerke"). Beim Besuch unserer Social-Media-Seiten auf den Social-Media-Netzwerken erheben die Netzwerke personenbezogene Daten von Ihnen als Internetnutzer.

1. Facebook

Facebook, ein soziales Netzwerk, das von Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (im Folgenden "Meta") betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken zur Verfügung, die sich auf die Anzahl der Website-Besucher, die demografische Zusammensetzung der Website-Besucher und die Nutzung der einzelnen Funktionalitäten beziehen. Meta stellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten zusammen, die Meta erfasst, wenn du unsere Facebook-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, die Nutzererfahrung für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Facebook zur Erstellung dieser Statistiken erhebt und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen unserer Follower oder einzelner Nutzer verknüpfen.

Darüber hinaus verwendet Facebook sogenannte Cookies, die auf deinem Gerät gespeichert werden, wenn du unsere Facebook-Seite besuchst. Dies kann auch dann geschehen, wenn du kein Facebook Account hast oder nicht in deinen Account eingeloggt bist, während du unsere Facebook-Seite besuchst. Wir haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten, die Meta bei der Verwendung von Cookies sammelt. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten sowie zu Art, Umfang und Zweck der Nutzung durch Meta findest du in den Datenschutzbestimmungen von Meta unter: https://www.facebook.com/policy.php. Als Betreiber des Profils sind wir gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich. Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit (im Sinne von Art. 26 DSGVO) geschlossen. Diese können Sie hier einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

2. Instagram

Instagram, ein soziales Netzwerk, das von Meta betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken zum Nutzerwachstum, Nutzerdemographie und der Nutzung der einzelnen Funktionalitäten zur Verfügung. Meta erstellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten, die Meta erhebt, wenn du unsere Instagram-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, das Nutzungserlebnis für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Meta zur Erstellung dieser Statistiken erhebt, und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen unserer Fans oder einzelner Nutzer verknüpfen.

Dies kann auch dann geschehen, wenn du kein Instagram Account hast oder nicht in deinen Account eingeloggt bist, während du unsere Instagram-Seite besuchst. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Instagram bei der Verwendung von Cookies sammelt. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten sowie zu Art, Umfang und Zweck der Nutzung durch Instagram findest du in den Datenschutzbestimmungen von Instagram unter: https://help.instagram.com/519522125107875. Als Betreiber des Profils sind wir gemeinsam mit Meta, als Betreiber von Instagram, für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich. Wir haben mit Meta als Betreiber von Instagram eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit (im Sinne von Art. 26 DSGVO) geschlossen. Du findest diese hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Weitere Informationen findest du hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

3. YouTube

YouTube, ein Video-Hosting-Dienst, der von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nachfolgend: „YouTube"), betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken zum Nutzerwachstum, Nutzerdemografie und Nutzung der einzelnen Funktionalitäten zur Verfügung. YouTube erstellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten, die YouTube erhebt, wenn du unsere YouTube-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, das Nutzungserlebnis für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die YouTube zur Erstellung dieser Statistiken erhebt, und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen unserer Fans oder einzelner Nutzer verknüpfen.

Darüber hinaus verwendet YouTube so genannte Cookies, die auf deinem Gerät gespeichert werden, wenn du unsere YouTube-Seite besuchst. Dies kann auch dann geschehen, wenn du kein YouTube Account hast oder nicht in deinen Account eingeloggt bist, während du unser Profil besuchst. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die YouTube bei der Verwendung von Cookies sammelt. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten sowie zu Art, Umfang und Zweck der Nutzung durch YouTube findest du in den Datenschutzbestimmungen von YouTube unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Als Betreiber des Profils sind wir gemeinsam mit Google, als Betreiber von YouTube, für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich (im Sinne von Art. 26 DSGVO).

4. X

X, ein soziales Netzwerk, das von der Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (im Folgenden „Twitter") betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken zur Verfügung zum Nutzerwachstum, Nutzerdemographie und der Nutzung der einzelnen Funktionalitäten zur Verfügung. Twitter erstellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten, die Twitter erhebt, wenn du unsere X-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, das Nutzungserlebnis für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Twitter zur Erstellung dieser Statistiken erhebt, und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen unserer Fans oder einzelner Nutzer verknüpfen.

Darüber hinaus verwendet Twitter sogenannte Cookies, die auf deinem Gerät gespeichert werden, wenn du unsere Seite besuchst. Dies kann auch dann geschehen, wenn du keinen X-Account hast oder nicht in deinen Account eingeloggt bist, während du unser Profil besuchst. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogene Daten, die Twitter bei der Verwendung von Cookies sammelt. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten sowie zu Art, Umfang und Zweck der Nutzung durch Twitter findest du in den Datenschutzbestimmungen von Twitter unter: https://twitter.com/de/privacy. Als Betreiber des Profils sind wir gemeinsam mit Twitter für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich (im Sinne von Art. 26 DSGVO).

5. LinkedIn

LinkedIn, ein soziales Netzwerk, das von LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (im Folgenden „LinkedIn") betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken zum Nutzerwachstum, Nutzerdemographie, Nutzung der einzelnen Funktionalitäten zur Verfügung. LinkedIn erstellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten, die LinkedIn erhebt, wenn du unsere LinkedIn-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, das Nutzungserlebnis für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die LinkedIn zur Erstellung dieser Statistiken erhebt, und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen unserer Fans oder einzelner Nutzer verknüpfen.

Darüber hinaus verwendet LinkedIn sogenannte Cookies, die auf deinem Gerät gespeichert werden, wenn du unsere Seite besuchst. Dies kann auch dann geschehen, wenn du kein LinkedIn Account hast oder nicht in deinen Account eingeloggt bist, während du unsere Profil besuchst. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten sowie zu Art, Umfang und Zweck der Nutzung durch LinkedIn findest du in den Datenschutzbestimmungen von LinkedIn unter: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Als Betreiber des Profils sind wir gemeinsam mit LinkedIn für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich. Wir haben mit LinkedIn eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit (im Sinne von Art. 26 DSGVO) geschlossen. Du findest diese hier: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

6. TikTok

TikTok, ein soziales Mediennetzwerk, das von TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope, 4 Lindsey St, Barbican, London EC1A 9HP, Großbritannien (im Folgenden "TikTok") betrieben wird, stellt uns Nutzungsstatistiken in Bezug auf Ausgaben, Reichweite, Impressionen, Klicks, Ansichten und Ereignisse sowie

Kosten pro Ereignis zur Verfügung. TikTok erstellt diese Statistiken aus personenbezogenen Daten, die TikTok erhebt, wenn du unsere TikTok-Seite besuchst. Diese Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, das Nutzererlebnis für unsere Seitenbesucher zielgruppenorientiert zu verbessern. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 (1) f) DSGVO. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Wir haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die TikTok zur Erstellung dieser Statistiken verarbeitet, und können diese statistischen Daten nicht mit den Profilen einzelner Nutzer verknüpfen.

Wir sind gemeinsam mit TikTok für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck verantwortlich. Wir haben mit TikTok eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit (im Sinne von Art. 26 DSGVO) geschlossen. Diese kannst du hier einsehen für die Analyse der Interaktionen mit unserer TikTok-Seite: https://www.tiktok.com/legal/page/global/tiktok-analytics-joint-controller-addendum/en und hier für die Analyse der Interaktionen mit Anzeigen, die wir auf TikTok veröffentlichen: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Weitere Informationen darüber, wie TikTok personenbezogene Daten verarbeitet, einschließlich der Rechtsgrundlage, auf die sich TikTok stützt, und der Möglichkeiten, Betroffenenrechte gegenüber TikTok auszuüben, findest du in den entsprechenden Datenschutzhinweisen von TikTok (https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE).

7. Datenverarbeitung durch N26

Wenn du unsere Seiten auf sozialen Medien nutzt, um mit uns in Kontakt zu treten (z.B. indem du eigene Beiträge erstellst oder uns taggst, auf einen unserer Beiträge antwortest oder uns private Nachrichten schickst), erheben wir personenbezogene Daten, die du uns zur Verfügung stellst. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten nur, um mit dir in Kontakt zu treten und dir die gewünschten Informationen zukommen zu lassen.

Wenn du dich an uns wendest, um vertragliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit deinem Konto zu klären (z. B. Kontoeröffnung, konto- oder transaktionsbezogene Informationen), ist die rechtmäßige Grundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 (1) b) DSGVO. Ansonsten ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Die Datenverarbeitung dient unserem berechtigten Interesse, mit dir auf deine Anfrage hin zu kommunizieren und deine Anfrage zu beantworten. Weitere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Gespeicherte Daten löschen wir, wenn sie für diesen Zweck oder, um geltende gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, nicht mehr erforderlich sind.

2. Social-Media-Gewinnspiele und Verlosungen

Bei der Teilnahme an Gewinnspielen oder Verlosungen, die auf unseren eigenen Social-Media-Seiten veröffentlicht werden oder im Zusammenhang mit Promo-Codes, die von unseren ausgewählten Partner-Influencern geteilt werden, verarbeiten wir bestimmte personenbezogene Daten, die für die Verwaltung und Organisation des Gewinnspiels oder der Verlosung sowie für die mögliche Bekanntgabe der Gewinner erforderlich sind. Dazu gehören dein Name, dein Benutzername und der Inhalt der Beiträge, die du im Rahmen der Aktion veröffentlichst, sowie alle anderen Daten, die du im Zuge deiner Teilnahme angibst. Solltest du einen Preis gewinnen, verarbeiten wir darüber hinaus deine E-Mail-Adresse, um mit dir zu kommunizieren (z. B. um dir deinen Preis zuzustellen), deine Steuernummer und deine Adresse aus steuerlichen Gründen, sofern anwendbar. Zudem verwenden wir ggf. deine personenbezogenen Daten, um dich auf unseren Social-Media-Seiten als Gewinner bekannt zu geben.

Wenn du an einem Gewinnspiel oder einer Verlosung teilnimmst und gewinnst, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten Art. 6 (1) b) DSGVO, soweit die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist. Soweit wir gesetzlich verpflichtet sind, deine personenbezogenen Daten für steuerliche Zwecke zu verarbeiten, ist die rechtmäßige Grundlage für diese Datenverarbeitung die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten gemäß Art. 6 (1) c) DSGVO.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen von Gewinnspielen und Verlosungen erhoben werden, werden ausschließlich zum Zwecke der Auswahl der Gewinner verarbeitet und innerhalb von 4 Wochen nach Ende des Gewinnspiels oder der Verlosung gelöscht. Dies gilt nicht für die Gewinner. In diesem Fall löschen wir die gespeicherten Daten, wenn sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind oder um etwaigen gesetzlichen Anforderungen zu genügen.

VIII. Marketingmitteilungen

1. Marketing E-Mails

In unseren Marketing E-Mails informieren wir dich über unsere Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -dienstleistungen von N26, Angebote und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Ermäßigungen auf Produkte/Dienste Dritter für N26 Kunden), Freunde-Werben-Aktionen und können dich über Umfragen nach deinem Feedback oder deiner Meinung fragen. Wenn du Marketing E-Mails erhalten möchtest, benötigen wir von dir eine E-Mail-Adresse. Wir senden dir nur dann Marketing E-Mails, wenn du diesen beim Eröffnen eines Kontos oder in den Einstellungen in deiner App ausdrücklich zugestimmt hast.

Die Verarbeitung deiner Daten, um dir Marketing E-Mails zu senden, erfolgt auf Grundlage deiner vorherigen Einwilligung gemäß Art. 6 (1) a) DSGVO. Um sicherzustellen, dass wir dir nur Informationen senden, die für dich möglichst relevant sind und deinen persönlichen Interessen entsprechen, nutzen wir Kundensegmentierung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO, dir Informationen zu senden, die für dich relevant sind. Zu diesem Zweck analysieren wir dein Nutzerverhalten, indem wir Daten zu deinen kürzlich getätigten Transaktionen, Abhebungen, Einzahlungen, Zahlungen sowie Freundeseinladungen verarbeiten. Für weitere Informationen zu unseren berechtigten Interessen als Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, siehe Abschnitt II. oben.

Du kannst deine Einwilligung in den Erhalt von Marketing E-Mails jederzeit widerrufen. Du kannst den Link am Ende jeder Marketing E-Mail nutzen, um deine Einwilligung zu widerrufen. Sobald du dein Konto eingerichtet hast, kannst du deine Einwilligung zum Erhalt von Marketing E-Mails in den App-Einstellungen auch über die N26 App > Mein Konto > Einstellungen > App-Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Deaktivierung des entsprechenden Toggles widerrufen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Marketingmitteilungen findest du in einem Support Center Artikel, der hier verfügbar ist. Du kannst auch der Verarbeitung deiner Daten zur Kundensegmentierung widersprechen. Weitere Informationen zu deinem Recht auf Widerruf der Einwilligung und deinem Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung findest du unter Abschnitt XIV. 2.

2. Marketing Push-Nachrichten

In unseren Marketing Push-Nachrichten informieren wir dich über unsere Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -diensten von N26, Angeboten und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Ermäßigungen auf Produkte/Dienste Dritter für N26 Kunden), Freunde-Werben-Aktionen und können dich über eine Umfrage um dein Feedback oder deine Meinung fragen. Push-Nachrichten sind Nachrichten, die du

auf deinem Mobiltelefon ohne eine bestimmte Anfrage erhältst und unabhängig davon, ob die App geöffnet ist. Wir senden dir Marketing Push-Nachrichten nur dann, wenn du diesen beim Eröffnen eines Kontos oder in den Einstellungen in deiner App ausdrücklich zugestimmt hast.

Die Verarbeitung deiner Daten, um dir Marketing Push-Nachrichten zu senden, erfolgt auf Grundlage deiner vorherigen Einwilligung gemäß Art. 6 (1) a) DSGVO. Um sicherzustellen, dass wir dir nur Informationen senden, die für dich möglichst relevant sind und deinen persönlichen Interessen entsprechen, nutzen wir Kundensegmentierung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO, dir Informationen zu senden, die für dich relevant sind. Zu diesem Zweck analysieren wir dein Nutzerverhalten, indem wir Daten zu deinen kürzlich getätigten Transaktionen, Abhebungen, Einzahlungen, Zahlungen sowie Freundeseinladungen verarbeiten. Für weitere Informationen zu unseren berechtigten Interessen als Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, siehe Abschnitt II. oben.

Du kannst deine Einwilligung in den Erhalt von Marketing Push-Nachrichten jederzeit in den App-Einstellungen über N26 App > Mein Konto > Einstellungen > App-Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Deaktivierung des entsprechenden Toggles widerrufen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Marketingmitteilungen findest du in einem Support Center Artikel, der hier verfügbar ist. Du kannst auch der Verarbeitung deiner Daten zur Kundensegmentierung widersprechen. Weitere Informationen zu deinem Recht auf Widerruf der Einwilligung und deinem Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung findest du unter Abschnitt XIV. 2.

3. Marketing In-App-Nachrichten

In unseren Marketing In-App-Nachrichten informieren wir dich über unsere Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -diensten von N26, Funktionen und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Ermäßigungen auf Produkte/Dienste Dritter für N26 Kunden) und können dich über eine Umfrage um dein Feedback oder deine Meinung fragen. In-App-Nachrichten sind kleine Bereiche innerhalb der App, die dir kontextbezogene und personalisierte Informationen liefern.

Der Verarbeitung deiner Daten, damit wir dir Marketing In-App-Nachrichten senden können, legen wir unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO daran zugrunde, dich über unsere Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -diensten von N26, Funktionen und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Ermäßigungen auf Produkte/Dienste von Dritten für N26 Kunden) zu informieren sowie dich über eine Umfrage um dein Feedback oder deine Meinung zu fragen. Um sicherzustellen, dass wir dir nur Informationen senden, die für dich möglichst relevant sind und deinen persönlichen Interessen entsprechen, nutzen wir Kundensegmentierung. Zu diesem Zweck prüfen und analysieren wir dein Nutzerverhalten, indem wir Daten zu deinen kürzlich getätigten Transaktionen, Abhebungen, Einzahlungen, Zahlungen sowie Freundeseinladungen verarbeiten und diese Informationen für Marketing In-App-Nachrichten verwenden, basierend auf unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 (1) f DSGVO, dir Informationen zu senden, die für dich relevant sind. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Sobald du dein Konto erstellt hast, kannst du in den App Einstellungen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Erhalt von Marketing In-App-Nachrichten widersprechen. Wähle dazu in der N26 App Mein Konto > Einstellungen > App-Einstellungen > Kommunikationseinstellungen und deaktiviere den entsprechenden Toggle. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Marketingmitteilungen findest du in einem Support Center Artikel, der hier verfügbar ist. Du kannst auch der Verarbeitung deiner Daten zur Kundensegmentierung widersprechen. Weitere Informationen zu deinem Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung findest du unter Abschnitt XIV. 2.

4. Customer Chat

In unserem Customer Chat informieren wir dich über unsere Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -diensten von N26, Funktionen und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Ermäßigungen auf Produkte/Dienste Dritter für N26 Kunden) und können dich über eine Umfrage um dein Feedback oder deine Meinung fragen.

Um sicherzustellen, dass wir dir nur Informationen senden, die für dich möglichst relevant sind und deinen persönlichen Interessen entsprechen, nutzen wir Kundensegmentierung. Zu diesem Zweck prüfen und analysieren wir dein Nutzerverhalten, indem wir Daten zu deinen kürzlich getätigten Transaktionen, Abhebungen, Einzahlungen, Zahlungen sowie Freundeseinladungen verarbeiten und diese Informationen über unseren Customer Chat für Marketinginformationen verwenden, wenn du mit einem Kundenservicemitarbeiter oder N26 Neon, unserem Chatbot in Kontakt bist. Dem legen wir unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO daran zugrunde, dich über Angebote im Zusammenhang mit Finanzprodukten und -diensten von N26, Funktionen und Partnerschaften zwischen N26 und Dritten (Nachlässe auf Produkte/Dienste von Dritten für N26 Kunden) zu informieren sowie dich über eine Umfrage nach deinem Feedback oder deiner Meinung zu fragen. Nähere Informationen zum berechtigten Interesse als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung findest du in Abschnitt II. oben. Sobald du dein Konto erstellt hast, kannst du in den Einstellungen der App der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Erhalt von Marketingmitteilungen bei Verwendung unseres Customer Chat widersprechen. Wähle dazu in der N26 App Mein Konto > Einstellungen > App-Einstellungen > Kommunikationseinstellungen und deaktiviere den entsprechenden Toggle. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Marketingmitteilungen findest du in einem Support Center Artikel, der hier verfügbar ist. Du kannst auch der Verarbeitung deiner Daten zur Kundensegmentierung widersprechen. Weitere Informationen zu deinem Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung findest du unter Abschnitt XIV. 2.

IX. Email-Interaktionen

Um sicherzustellen, dass die E-Mails, die wir dir senden, für dich relevant sind, tracken wir, wie du mit ihnen interagierst, z. B. ob du eine E-Mail öffnest oder welche Links du anklickst. Zu diesem Zweck verwenden wir Pixel und Tracking-Links und verarbeiten deine personenbezogenen Daten, einschließlich deiner E-Mail-Adresse, Öffnungs-/Klickdaten, Benutzer-ID und Gerätetyp. Wir tun dies auf Grundlage deiner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Du kannst deine Einwilligung in das Tracking jederzeit in der N26 App widerrufen unter: Mein Konto > App-Einstellungen > Kommunikation. Der Widerruf deiner Einwilligung in das Tracking führt nicht automatisch dazu, dass du die jeweiligen E-Mails entsprechend deiner übrigen Kommunikationseinstellungen nicht mehr erhältst.

X. Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland

Soweit N26 Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt und zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus, das dem der DSGVO bei Übermittlung von Daten ins Ausland gleicht hat N26 einen oder mehrere der folgenden Übermittlungsinstrumente implementiert, zusätzlich zu geeigneten Garantien gemäß der Datentransferfolgenabschätzung für Datenübermittlungen ins Auslad für den jeweiligen Datentransfer, sofern anwendbar:

- einen Beschluss der Europäischen Kommission, in dem festgestellt wird, dass das Drittland ein angemessenes Schutzniveau gemäß Art. 45 (1) DSGVO bietet - die bestehenden

Angemessenheitsbeschlüsse findest Du hier (inklusive Handelsorganisationen, die am EU-US-Datenschutzrahmen teilnehmen);
- Verbindliche interne Datenschutzvorschriften (“Binding Corporate Rules” – “BCRs”) gemäß Art. 47 DSGVO i.V.m. Art. 46 (2) b) DSGVO;
- Standarddatenschutzklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer („SSC“), wie sie von der Europäischen Kommission gemäß Art. 46 (2) c) DSGVO erlassen wurden - die aktuellste Fassung der SCCs findest Du hier;
- Deine ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 49 (1) a) DSGVO, wenn wir Daten an Stellen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und in Drittländer übermitteln, die kein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne der DSGVO bieten und keiner der anderen Übertragungsmechanismen anwendbar ist.

Du kannst eine ausführliche Kopie des Übermittlungsinstruments und weitere Informationen dazu erhalten, indem Du eine Anfrage an N26 an die im Abschnitt XIV. unten angegebenen Adressen schickst.

XI. Automatisierte Entscheidungsfindung im Rahmen von Flex-Konten

Wir entscheiden automatisch, ob wir dir nur ein Flex-Konto anbieten, wenn du unseren Kontoerstellungsablauf durchläufst. Das machen wir, um unsere Dienste schnell und effizient anbieten zu können. Du wirst entsprechend informiert, bevor die Entscheidung getroffen wird. Diese Verarbeitung basiert auf vorvertraglichen Maßnahmen, die auf deine Anfrage hin durchgeführt werden, insbesondere um zu prüfen, welches N26 Konto wir dir anbieten können, gemäß Art. 6 (1) b) sowie Art. 22 (2) a) DSGVO. Diese Entscheidung basiert ausschließlich auf deinem SCHUFA-Score, wenn du versuchst dein Konto bei uns zu eröffnen. Nähere Informationen über die involvierte Logik beim SCHUFA-Score findest du auf der Website der SCHUFA. Wenn du der Meinung bist, dass wir deinen SCHUFA-Score nicht korrekt berücksichtigt haben oder die Entscheidung aus anderen Gründen falsch ist, kannst du uns bitten, diese automatisierte Entscheidung von jemandem überprüfen zu lassen, wie in diesem Support Center Artikel beschrieben.

XII. Datenerhebung im Rahmen von Telefongesprächsaufzeichnungen

Wenn du mit uns telefonisch über Vertragsangelegenheiten sprichst (wie kontobezogene Informationen, Transaktionen, Sicherheitsangelegenheiten oder Supportanfragen im Zusammenhang mit deinem Konto oder unseren Dienstleistungen), können Telefongespräche aus Sicherheits- und Beweisgründen aufgezeichnet werden. Dies umfasst insbesondere die Dokumentation von Kundeninteraktionen, die Unterstützung interner Untersuchungen, die Bearbeitung von Beschwerden und Streitfällen sowie die Verhinderung und Aufdeckung betrügerischer oder unbefugter Aktivitäten.

Die Aufzeichnungen können personenbezogene Daten enthalten, wie Sprachdaten, während des Gesprächs offengelegte Identifikations- und Kontaktdaten, konto- und transaktionsbezogene Informationen sowie Informationen zu Supportanfragen und Kundeninteraktionen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit solchen Aufzeichnungen erfolgt auf Grundlage der von N26 verfolgten berechtigten Interessen gemäß Art. 6 (1) f) DSGVO. Telefongespräche, die sich ausschließlich auf allgemeine Anfragen zu Produkten oder Dienstleistungen von N26 beziehen, werden grundsätzlich nicht aufgezeichnet.

In bestimmten Fällen können Aufzeichnungen, die bereits zu Sicherheits- und Beweiszwecken erhoben wurden, zusätzlich für Zwecke der Qualitätssicherung und Serviceverbesserung überprüft und verwendet werden. Eine solche Nutzung erfolgt ausschließlich auf Grundlage deiner Einwilligung gemäß Art. 6 (1) a) DSGVO. Du kannst deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft während des Gesprächs oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice über die verfügbaren Supportkanäle widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung und hat keinen Einfluss auf die Speicherung oder Nutzung der Aufzeichnungen zu Sicherheits- und Beweiszwecken.

Die Telefongesprächsaufzeichnungen können von Dienstleistern verarbeitet werden, die im Auftrag von N26 gemäß Art. 28 DSGVO Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telefonieinfrastruktur, Aufzeichnung, Hosting und zugehörigen Supportleistungen erbringen. Die Aufzeichnungen können außerdem, soweit erforderlich, mit Kundenservice-Dienstleistern geteilt werden, die an der Bearbeitung von Kundenanfragen beteiligt sind. Soweit solche Dienstleister personenbezogene Daten zu eigenen Bewertungs- oder Personalverwaltungszwecken verarbeiten, handeln sie als eigenständige Verantwortliche.

Die Aufzeichnungen werden nur so lange gespeichert, wie dies für die oben beschriebenen Zwecke sowie zur Einhaltung anwendbarer gesetzlicher, regulatorischer und betrieblicher Aufbewahrungspflichten erforderlich ist.

XIII. Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz

Wir setzen automatisierte und algorithmusbasierte Systeme, einschließlich künstlicher Intelligenz („**KI-Systeme**“), ein, um die Bereitstellung unserer Dienstleistungen und die Durchführung unserer internen Abläufe zu unterstützen.

Alle Verarbeitungstätigkeiten, bei denen KI-Systeme zum Einsatz kommen, erfolgen zu den in den Abschnitten III–VIII dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken und auf Grundlage der entsprechenden, in Abschnitt II genannten Rechtsgrundlagen. Dieser Abschnitt dient ausschließlich dazu, zusätzliche Transparenz darüber zu schaffen, wie KI-Systeme in diesem Zusammenhang eingesetzt werden können.

KI-Systeme können die Entscheidungsfindung unterstützen, einzelne Verarbeitungsschritte automatisieren oder bei Analyse-, Klassifizierungs- oder Prognoseaufgaben unterstützen.

Je nach konkretem Anwendungsfall können KI-Systeme in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- **Risikomanagement und Compliance:** zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Risikomanagement, Betrugsprävention, Geldwäscheprävention, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Sanktionen und vergleichbaren regulatorischen Verpflichtungen. Dies kann die Erkennung ungewöhnlicher Muster, die Bewertung von Risikoindikatoren, die Priorisierung von Warnmeldungen, die Klassifizierung von Fällen sowie die Unterstützung bei der Vorbereitung und Dokumentation von Prüfungen umfassen.
- **Kreditwürdigkeit und Analyse finanzieller Risiken:** zur Unterstützung der Bewertung von Kreditrisiken, der finanziellen Tragfähigkeit und anderer finanzieller Risikoindikatoren im Zusammenhang mit kreditbezogenen Dienstleistungen. Dies kann die Analyse relevanter Finanzinformationen, die Erkennung von Risikomustern und die Erstellung risikobezogener Ergebnisse umfassen, die den jeweiligen Bewertungsprozess unterstützen.
- **Kundensupport und Kommunikation:** zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenanfragen und der Kundenkommunikation, einschließlich der Klassifizierung eingehender Anfragen, ihrer

Weiterleitung an den geeigneten Support-Kanal, der Unterstützung von Kundenservice-Mitarbeitern, der Erstellung von Antwortvorschlägen, der Zusammenfassung von Kundeninteraktionen und der Unterstützung bei Übersetzungen.

- **Personalisierung, Insights und Produktoptimierung:** zur Unterstützung der Analyse von Kundeninteraktionen, Transaktionsdaten und Daten zur Produktnutzung, um Insights, Empfehlungen oder personalisierte Informationen in der N26 App bereitzustellen und unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Dies kann die Unterstützung bei der Kundensegmentierung, die Erkennung relevanter Trends oder Präferenzen, die Anpassung von Informationen und Empfehlungen an Kundenbedürfnisse, die Erstellung personalisierter Inhalte und die Priorisierung von Informationen umfassen, die für Kunden relevant sein können.
- **Operative Verarbeitung und Automatisierung:** zur Unterstützung interner operativer Prozesse, einschließlich der Verarbeitung von Dokumenten, der Extraktion und Klassifizierung von Informationen, der Zuweisung von Aufgaben, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, von Übersetzungen und der Erstellung interner Dokumentation.
- **Informationssicherheit:** zur Unterstützung bei der Erkennung, Verhinderung und Untersuchung von Sicherheitsbedrohungen, Schwachstellen und Vorfällen, die unsere Systeme, Netzwerke oder Informationswerte betreffen. Dies kann die Erkennung ungewöhnlichen technischen Verhaltens, die Klassifizierung sicherheitsrelevanter Informationen sowie die Unterstützung bei der Datenzuordnung und bei Überwachungsmaßnahmen umfassen.

XIV. Rechte

1. Deine Rechte

Bezüglich deiner personenbezogenen Daten hast du die folgenden Rechte:

- **das Recht, deine Einwilligung zu widerrufen,** gemäß Art. 7 (3) DSGVO, wie in Abschnitt XII.2. näher erläutert;
- **das Auskunftsrecht** gemäß Art. 15 DSGVO, was bedeutet, dass du jederzeit Informationen darüber anfordern kannst, ob deine personenbezogenen Daten von N26 verarbeitet werden, sowie Informationen zur konkreten Verarbeitung personenbezogener Daten, zusammen mit einer Kopie der verarbeiteten Informationen. In keinem Fall umfasst dieses Auskunftsrecht den Zugriff auf Dokumente oder den Erhalt von Kopien dieser Dokumente;
- **das Recht auf Berichtigung** gemäß Art. 16 DSGVO, was bedeutet, dass du die Berichtigung deiner Daten anfordern kannst, sollten sie unvollständig oder unrichtig sein;
- **das Recht auf Löschung** gemäß Art. 17 DSGVO, was bedeutet, dass du die Löschung deiner personenbezogenen Daten anfordern kannst, wenn sie von N26 nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, für die sie ursprünglich erhoben wurden, oder wenn du weißt, dass sie unrechtmäßig verwendet wurden. N26 kann deine Anfrage zurückweisen, wenn die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder für rechtliche Schritte notwendig sind;
- **das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** gemäß Art. 18 DSGVO, was bedeutet, dass du die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten anfordern kannst, wenn dies rechtlich zulässig ist und insbesondere dann, (i) wenn du die Richtigkeit deiner Daten bestreitest, (ii) wenn du die Einschränkung forderst, weil du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung unrechtmäßig ist, oder (iii) wenn die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind, N26 sie jedoch für rechtliche Schritte benötigt;

- **das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen,** gemäß Art. 21 DSGVO, wie in Abschnitt XIV.2. näher erläutert;
- **das Recht auf Datenübertragbarkeit** gemäß Art. 20 DSGVO, was bedeutet, dass du N26 auffordern kannst, dir deine personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen, und du deine Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln kannst, wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht oder mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt;
- **das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde** gemäß Art. 77 DSGVO, was bedeutet, dass du bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einreichen kannst, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch N26 gegen die DSGVO verstößt.

Ungeachtet des Abschnitts XIV.2. weiter unten, kannst du:

Dein **Auskunftsrecht**, dein **Recht auf Löschung** und dein **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** auf dieser Webform ausüben;

Du kannst dein **Recht auf Datenübertragbarkeit** ausüben, indem du die in diesem Support-Center-Artikel genannten Schritte befolgst.

Bitte stelle deine Anfragen nicht über Drittanbieterplattformen an uns, bei denen wir uns über das gleiche Kommunikationsmittel bei dir melden müssen. Wir können dich in diesen Fällen nicht eindeutig als Kunde von N26 identifizieren. Bitte nutze stattdessen eine der vorgenannten Möglichkeiten, um deine Rechte gegenüber N26 geltend zu machen.

2. Weitere Informationen zu deinem Recht auf Widerruf deiner Einwilligung sowie zu deinem Widerspruchsrecht

Im Folgenden werden dein Recht auf Widerruf deiner Einwilligung sowie dein Widerspruchsrecht ausführlicher erläutert:

- **Recht auf Widerruf deiner Einwilligung** (gemäß Art. 7 (3) DSGVO)

  Du hast das Recht, deine Einwilligung in die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Widerrufst du deine Einwilligung, werden deine personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, für die weitere Verarbeitung kann eine andere Rechtsgrundlage (abgesehen von einer Einwilligung) herangezogen werden. Bis zum Zeitpunkt deines Widerrufs erfolgte Datenverarbeitungen bleiben dabei rechtmäßig.

  Du kannst dein Recht auf Widerruf deiner Einwilligung über die in unserer Web-App oder App vorgesehenen Einstellungsmöglichkeiten, sofern diese anwendbar sind, ausüben.

- **Widerspruchsrecht** (gemäß Art. 21 (1) DSGVO)

  Du hast das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 (1) e) DSGVO und Art. 6 (1) f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling im Sinne von Art. 4 (4) DSGVO. Widerrufst du deine Einwilligung, werden deine personenbezogenen Daten nicht länger verarbeitet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bis zum Zeitpunkt deines Widerspruchs erfolgte Datenverarbeitungen bleiben dabei rechtmäßig. Du kannst dein Widerspruchsrecht über unsere Webform ausüben.

- **Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten für Direktwerbung** (gemäß Art. 21 (2) DSGVO)

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten in Einzelfällen, um Direktwerbung zu betreiben. Du hast das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprichst du der Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung, so werden deine personenbezogenen Daten nicht länger für diese Zwecke verarbeitet. Bis zum Zeitpunkt deines Widerspruchs erfolgte Datenverarbeitungen bleiben dabei rechtmäßig. Du kannst dein Widerspruchsrecht über unsere Webform ausüben.

XV. Lösch- und Aufbewahrungsfristen

Grundsätzlich verarbeiten und speichern wir deine personenbezogenen Daten nur, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Das heißt, sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese gelöscht. Das trifft auch dann zu, wenn dein Onboarding-Prozess für die Kontoeröffnung noch nicht abgeschlossen ist und die Bank unterdessen deine Daten aufgrund anstehender gesetzlicher oder sicherheitsrelevanter Verpflichtungen aufbewahren muss. Diese Vorschrift kommt jedoch nicht zur Anwendung, wenn die eingeschränkte Verarbeitung für die folgenden Zwecke notwendig ist:

- Einhaltung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen, die sich aus folgenden Gesetzen und ergänzenden Vorschriften ergeben: Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz und Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Die jeweilige Rechtsgrundlage ist Art. 17 (3) b) DSGVO in Verbindung mit Art. 6 (1) c) DSGVO.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. Die jeweilige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 17 (3) e) DSGVO in Verbindung mit Art. 6 (1) f) DSGVO.

Ferner gilt, wenn deine Einwilligung die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist, speichert N26 diese Daten so lange, wie du deine Einwilligung nicht widerrufst bzw. bis dein Konto geschlossen wird, je nachdem, welches Ereignis später eintritt.